MANUEL RANDO LOPEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/11/2026
HASH: 8320ed925dfd1d18b8b6a727ef9337f57

SERGIO ESTESO BASTIDA (2 de 2)
SECRETARIO INTERVENTOR
Fecha Firma: 05/11/2026
HASH: cfddd769adfdef5e9b7751f192ba5d8c

Expediente n.º: 611/2026
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para Contrato Mixto de Suministro y Servicios por Procedimiento Abierto con Tramitación Urgente.
Procedimiento: Contrataciones
Interesado: _____
Fecha de iniciación: 07/04/2026

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN, MIGRACIÓN, ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1. Descripción del objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato mixto de suministro y servicios la implantación y puesta en funcionamiento de una aplicación informática integral para la gestión de recursos humanos y nóminas del Ayuntamiento de Calamocha, incluyendo el suministro de los correspondientes derechos de uso, la migración de los datos históricos desde el actual sistema SIGEP, la configuración y parametrización de la aplicación, la formación del personal municipal y la prestación de los servicios de alojamiento en la nube, mantenimiento, actualización y soporte técnico.

El contrato comprenderá las prestaciones necesarias para garantizar la gestión integral de los recursos humanos municipales, incluyendo la gestión de personal, elaboración de nóminas, contratación laboral, estructura organizativa, plantilla, relación de puestos de trabajo, gestión presupuestaria del Capítulo I, simulaciones presupuestarias, informes de gestión y funcionalidades de acceso y comunicación con los empleados municipales.

La aplicación informática deberá disponer de una arquitectura de acceso web basada en estándares tecnológicos abiertos, incluyendo HTML5 o tecnologías equivalentes, que permita la utilización de las funcionalidades contratadas mediante navegadores web actuales, sin necesidad de instalar aplicaciones de escritorio específicas ni complementos propietarios para su funcionamiento ordinario, en las condiciones de compatibilidad, seguridad y accesibilidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La solución informática deberá garantizar la migración íntegra, segura y verificable de la información histórica contenida en SIGEP, preservando los datos de personal, nóminas, antecedentes laborales, situaciones administrativas y demás información necesaria para asegurar la continuidad de la gestión municipal.

La prestación contractual comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Suministro de los derechos de uso de la aplicación informática y acceso a sus funcionalidades durante la vigencia del contrato.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 74

b) Implantación, configuración y parametrización de la aplicación, adaptándola a la estructura organizativa y a las necesidades de gestión del Ayuntamiento de Calamocha.

c) Migración de los datos históricos procedentes de SIGEP, garantizando su integridad, conservación, disponibilidad y correcta incorporación al nuevo sistema.

d) Implantación de las funcionalidades de gestión de recursos humanos, nóminas, plantilla, relación de puestos de trabajo, estructura organizativa y presupuestos del Capítulo I.

e) Puesta a disposición de las funcionalidades contratadas del portal del empleado, facilitando la consulta de información personal y laboral y la tramitación de solicitudes.

f) Integración con los sistemas municipales que se determinen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, especialmente los relacionados con la contabilidad y la gestión de personal.

g) Formación inicial del personal municipal encargado de la utilización y administración de la aplicación.

h) Alojamiento de la solución en modalidad Cloud/SaaS, garantizando el acceso, disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio.

i) Prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo y actualización normativa, así como soporte técnico y asistencia a los usuarios durante la vigencia del contrato.

j) Adopción de las medidas de seguridad, protección de datos, copias de respaldo y reversibilidad necesarias para garantizar la conservación y disponibilidad de la información municipal.

k) Garantizar el acceso y utilización de las funcionalidades contratadas mediante una interfaz web basada en HTML5 o tecnologías equivalentes, con compatibilidad con los navegadores y entornos tecnológicos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las características técnicas, funcionalidades, condiciones de implantación, niveles de servicio y demás obligaciones específicas se establecerán en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La aplicación deberá encontrarse completamente implantada, con los datos migrados, las pruebas de funcionamiento realizadas y el sistema plenamente operativo, **como máximo el día 15 de diciembre de 2026**.

1.2. Necesidad e idoneidad del contrato

La necesidad de la presente contratación viene determinada por la finalización del ciclo de vida y del soporte técnico de la aplicación informática SIGEP, utilizada por el Ayuntamiento de Calamocha desde el año 2018 para la gestión de su personal, cuya fecha de finalización está prevista para el 1 de enero de 2027.

Esta circunstancia hace necesaria la sustitución del sistema actual por una solución tecnológica que permita mantener la continuidad de los procedimientos municipales de gestión de personal, elaboración de nóminas y cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, presupuestarias y de Seguridad Social.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 74

Asimismo, el Ayuntamiento precisa disponer de una herramienta integrada que permita superar las limitaciones del sistema actual y de los procedimientos auxiliares utilizados mediante aplicaciones ofimáticas, incorporando funcionalidades de gestión de la plantilla, relación de puestos de trabajo, estructura organizativa, presupuestos del Capítulo I y gestión del empleado.

Asimismo, se considera necesario disponer de una solución informática que permita el acceso a las funcionalidades de gestión mediante tecnologías web actuales, favoreciendo la compatibilidad con los puestos de trabajo municipales, la reducción de dependencias de instalaciones locales y la actualización centralizada de la aplicación, conforme a las necesidades tecnológicas y organizativas del Ayuntamiento.

Conforme a los informes técnicos municipales incorporados al expediente, la conservación de la información histórica constituye una necesidad esencial, dado que los datos almacenados en SIGEP resultan necesarios para el correcto ejercicio de las competencias municipales en materia de personal.

En consecuencia, la contratación debe garantizar que la transición al nuevo sistema se realice sin pérdida de información, manteniendo la integridad, disponibilidad y trazabilidad de los datos históricos y asegurando la continuidad operativa de los servicios municipales.

La necesidad e idoneidad de la contratación se encuentran justificadas en la propuesta de necesidad del servicio de fecha 7 de abril de 2026 y en el informe de conveniencia de contratación de fecha 29 de septiembre de 2026, incorporados al expediente administrativo.

1.3. Calificación jurídica del contrato

El contrato tiene carácter administrativo y se configura como contrato mixto de suministro y servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 16, 17, 18 y 34.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Comprende prestaciones propias del contrato de suministro, consistentes en la puesta a disposición y utilización de una aplicación informática desarrollada para uso general, y prestaciones propias del contrato de servicios, correspondientes a la implantación, parametrización, migración de datos, formación, alojamiento, mantenimiento y asistencia técnica.

Las prestaciones se encuentran directamente vinculadas entre sí y mantienen relaciones de complementariedad que requieren su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a satisfacer la necesidad municipal.

De conformidad con el artículo 18.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prestación principal del presente contrato mixto se determina atendiendo al mayor valor estimado de las prestaciones de suministro y servicios que integran su objeto.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 74

De acuerdo con el estudio económico justificativo incorporado al expediente, los servicios iniciales de implantación, configuración, parametrización, migración de datos y formación representan un importe de 36.900,00 euros, IVA excluido, superior al importe total de las prestaciones periódicas de acceso Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico, valoradas en 17.760,00 euros, IVA excluido.

En consecuencia, la prestación principal del contrato mixto se identifica como **servicios**, por lo que su preparación y adjudicación se regirán por las disposiciones aplicables a los contratos de servicios, sin perjuicio de las normas que correspondan a las restantes prestaciones que integran el objeto contractual.

1.4. División en lotes

De conformidad con el artículo 99.3.b) de la LCSP, no procede la división del objeto del contrato en lotes, por razones de naturaleza técnica relacionadas con la correcta ejecución de las prestaciones.

El objeto contractual constituye una unidad funcional integrada por el suministro de la aplicación, la migración de los datos históricos, la implantación, la parametrización, la formación y los servicios de alojamiento, mantenimiento y soporte.

La ejecución separada de estas prestaciones por diferentes contratistas podría dificultar la coordinación técnica, la compatibilidad entre los componentes de la solución y la identificación de responsabilidades ante posibles incidencias durante la migración y puesta en funcionamiento.

Especialmente relevante resulta la necesidad de garantizar la integridad y conservación de la información histórica procedente de SIGEP, cuya migración debe realizarse de manera coordinada con la configuración, implantación y validación del nuevo sistema.

Por ello, se considera técnicamente justificada la contratación conjunta de todas las prestaciones, sin división en lotes, con el fin de asegurar una ejecución integrada, coordinada y adecuada a las necesidades del Ayuntamiento de Calamocha.

1.5. Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), las prestaciones objeto del contrato se identifican mediante los siguientes códigos:

- **48450000-7:** Paquetes de software de contabilización del tiempo o recursos humanos.
- **72263000-6:** Servicios de implementación de software.
- **72267000-4:** Servicios de mantenimiento y reparación de software.
- **72268000-1:** Servicios de suministro de software.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 74

Se establece como código CPV de referencia el **48450000-7**, correspondiente a paquetes de software de contabilización del tiempo o recursos humanos, sin perjuicio de los restantes códigos que identifican las prestaciones complementarias del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

2.1. Procedimiento de adjudicación

La adjudicación del presente contrato mixto de suministro y servicios se realizará mediante **procedimiento abierto**, de conformidad con lo establecido en los artículos 131.2 y 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

En este procedimiento, todo empresario interesado que reúna los requisitos de capacidad, solvencia y demás condiciones exigidas en el presente Pliego podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación se efectuará atendiendo a una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio, de conformidad con los artículos 145 y 146 de la LCSP y con los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula correspondiente del presente Pliego.

Los criterios de adjudicación estarán vinculados al objeto del contrato y permitirán seleccionar la oferta que mejor satisfaga las necesidades municipales, teniendo en cuenta tanto los aspectos económicos como los relativos a la calidad técnica, la implantación, la migración de datos, el mantenimiento y el soporte de la solución informática.

2.2. Tramitación urgente del expediente

El expediente se tramitará con carácter urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al concurrir circunstancias que hacen necesario acelerar su adjudicación y formalización para garantizar la continuidad de los servicios municipales de gestión de recursos humanos y nóminas. La declaración de urgencia deberá ser acordada por el órgano de contratación mediante resolución debidamente motivada e incorporada al expediente.

La urgencia viene motivada por la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios municipales de gestión de recursos humanos y nóminas, ante la finalización del soporte técnico y de las actualizaciones de la aplicación informática SIGEP, prevista para el 1 de enero de 2027.

El Ayuntamiento de Calamocha precisa disponer de una nueva solución informática plenamente implantada y operativa con anterioridad a dicha fecha, habiéndose establecido como fecha máxima para la finalización de la implantación, migración de datos, configuración y pruebas de funcionamiento el **15 de diciembre de 2026**.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 74

El cumplimiento de este plazo resulta necesario para asegurar la continuidad de los procesos de gestión de personal, elaboración de nóminas, obligaciones laborales y de Seguridad Social, así como la conservación y disponibilidad de la información histórica municipal.

La proximidad de la fecha de finalización del soporte de SIGEP, unida a la necesidad de realizar previamente las actuaciones de implantación, migración, parametrización, formación y comprobación del funcionamiento del nuevo sistema, determina la necesidad de acelerar la tramitación administrativa del expediente.

En consecuencia, la tramitación urgente se ajustará a las especialidades previstas en el artículo 119.2 de la LCSP, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato, libre concurrencia y no discriminación.

2.3. Publicidad y presentación de proposiciones

La licitación será objeto de publicación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calamocha, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con los artículos 63 y 135 de la LCSP.

Las proposiciones deberán presentarse por medios electrónicos, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación y conforme a las condiciones previstas en el presente Pliego.

Atendiendo a la tramitación urgente del expediente, el plazo de presentación de proposiciones se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 119.2.b) y 156.6 de la LCSP, respetando los plazos mínimos legalmente exigibles y garantizando que los licitadores dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas, teniendo en cuenta la complejidad técnica de las prestaciones contratadas.

2.4. Selección de la oferta económicamente más ventajosa

La adjudicación del contrato se realizará a favor del licitador que presente la mejor oferta conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego, atendiendo a la mejor relación calidad-precio.

La valoración de las proposiciones se efectuará de forma objetiva, garantizando la igualdad de trato entre los licitadores y la selección de la oferta que mejor satisfaga las necesidades municipales.

El cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas tendrá carácter obligatorio para todas las proposiciones, sin perjuicio de la valoración de las mejoras o prestaciones adicionales que, en su caso, se contemplen expresamente entre los criterios de adjudicación.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 74

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de garantizar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Calamocha dispone de un perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, accesible a través de la dirección electrónica https://contrataciondelestado.es/, desde la que podrá localizarse el perfil del órgano de contratación y accederse a la documentación y actuaciones correspondientes al presente procedimiento.

En dicho perfil de contratante se publicarán el anuncio de licitación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los restantes documentos que deban ponerse a disposición de los licitadores, así como las aclaraciones, comunicaciones y demás actuaciones del procedimiento cuya publicación resulte preceptiva conforme a la normativa de contratación pública.

Asimismo, se publicarán los actos relativos a la adjudicación, formalización y demás información contractual exigida por la legislación vigente.

El acceso a los pliegos y a la documentación complementaria será libre, directo, completo y gratuito desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, en los términos establecidos en el artículo 138 de la LCSP.

La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente por medios electrónicos, a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego y en la normativa aplicable.

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato

4.1. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación del presente contrato mixto de suministro y servicios, para la totalidad de su duración prevista de cuatro años, asciende a **66.138,60 euros, IVA incluido**, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El presupuesto se desglosa de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Presupuesto sin IVA	54.660,00 €
IVA (21 %)	11.478,60 €
Presupuesto base de licitación	66.138,60 €

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 74

El presupuesto comprende la totalidad de las prestaciones necesarias para la ejecución del contrato, incluyendo el suministro de los derechos de uso de la aplicación informática, implantación, configuración, parametrización, migración de datos históricos, formación, alojamiento en modalidad Cloud/SaaS, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico durante el período contractual.

4.2. Desglose económico de las prestaciones

El presupuesto base de licitación se determina a partir de la propuesta económica incorporada al expediente, sin aplicar descuentos comerciales, conforme al siguiente desglose:

Prestación	Importe sin IVA
Implantación, configuración, migración y formación	36.900,00 €
Alojamiento Cloud/SaaS, mantenimiento y soporte (máximo teórico de 48 meses)	17.760,00 €
Total sin IVA	54.660,00 €
IVA (21 %)	11.478,60 €
Total con IVA	66.138,60 €

La prestación inicial de implantación comprende los trabajos necesarios para la configuración y parametrización del sistema, migración de la información histórica procedente de SIGEP, formación del personal municipal y puesta en funcionamiento de la aplicación.

La prestación de carácter periódico comprende la disponibilidad y utilización de la solución informática en modalidad Cloud/SaaS, su mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico durante los cuarenta y ocho meses previstos.

Los importes indicados comprenden los gastos necesarios para la correcta ejecución de las prestaciones contratadas. La determinación del presupuesto base de licitación deberá justificarse mediante el correspondiente estudio económico, con desglose de los costes directos, indirectos y demás gastos considerados, así como la comprobación de su adecuación a los precios de mercado, de conformidad con los artículos 100 y 102 de la LCSP.

El importe de 17.760,00 euros, IVA excluido, correspondiente a las prestaciones periódicas, se ha calculado tomando como referencia un máximo teórico de cuarenta y ocho mensualidades, con un precio unitario máximo de 370,00 euros mensuales, IVA excluido, correspondiente al dimensionamiento de ochenta (80) empleados y dos (2) usuarios gestores municipales previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Dado que el plazo total de cuatro años comprende tanto la implantación inicial como la

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 74

posterior explotación de la aplicación, únicamente se devengarán las mensualidades correspondientes al período de prestación efectiva del servicio, desde la fecha de puesta en funcionamiento aceptada por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato.

Los períodos inferiores a un mes completo se liquidarán proporcionalmente a los días naturales de prestación efectiva, sin que exista derecho al cobro de mensualidades no ejecutadas.

4.3. Valor estimado del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el valor estimado del presente contrato asciende a **54.660,00 euros, IVA excluido**, correspondiente al importe máximo de las prestaciones inicialmente previstas durante la totalidad de su duración contractual.

Para su determinación se han tenido en cuenta las prestaciones iniciales de implantación, configuración, parametrización, migración de datos y formación, así como las prestaciones periódicas de acceso y utilización de la aplicación informática en modalidad Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico.

El cálculo del valor estimado se realiza conforme al siguiente desglose:

Concepto	Importe sin IVA
Implantación, configuración, migración y formación	36.900,00 €
Prestaciones periódicas (máximo teórico de 48 mensualidades)	17.760,00 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	54.660,00 €

El importe correspondiente a las prestaciones periódicas se ha calculado tomando como referencia un máximo teórico de cuarenta y ocho mensualidades, con un precio unitario máximo de 370,00 euros mensuales, IVA excluido, exclusivamente a efectos de determinar el presupuesto máximo y el valor estimado del contrato.

Dado que la duración total del contrato es de cuatro años, incluyendo la fase inicial de implantación, el número de mensualidades efectivamente ejecutadas y facturables será el comprendido entre la puesta en explotación efectiva de la aplicación, previa conformidad municipal, y la finalización del contrato, sin que exista derecho al cobro de mensualidades correspondientes a períodos no ejecutados.

No se contemplan modificaciones contractuales previstas al amparo del artículo 204 de la LCSP, por lo que no se incorpora importe adicional alguno por este concepto al cálculo del valor estimado, sin perjuicio de las modificaciones no previstas que, excepcionalmente, pudieran resultar procedentes conforme al artículo 205 de dicha Ley.

El valor estimado se establece a los efectos previstos en la LCSP, especialmente para determinar el régimen jurídico y el procedimiento de adjudicación aplicable, sin constituir

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 74

por sí mismo un compromiso de gasto ni un importe garantizado de facturación para el adjudicatario.

4.4. Adecuación del presupuesto a los precios de mercado

El presupuesto base de licitación se ha establecido tomando como referencia la propuesta económica de la solución informática incorporada al expediente, considerando las prestaciones necesarias para su implantación, puesta en funcionamiento y mantenimiento durante el período contractual.

La determinación del presupuesto responde a las características técnicas de la contratación, a la necesidad de migrar y conservar la información histórica municipal y a las prestaciones de alojamiento, mantenimiento, actualización y soporte requeridas.

La adecuación del presupuesto a los precios de mercado se justificará mediante el correspondiente estudio económico incorporado al expediente de contratación, en el que se identificarán las prestaciones contratadas, los costes considerados para su valoración y los criterios utilizados para determinar su importe, de conformidad con los artículos 100, 101 y 102 de la LCSP.

4.5. Sistema de determinación del precio

El precio del contrato se establece mediante un sistema mixto, integrado por:

a) Un importe fijo correspondiente a las prestaciones iniciales de implantación, configuración, parametrización, migración de datos, formación y puesta en funcionamiento de la aplicación.

b) Un importe periódico correspondiente al acceso y utilización de la aplicación en modalidad Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico durante la vigencia contractual.

La proposición económica deberá identificar separadamente el precio total de las prestaciones iniciales de implantación y el precio unitario mensual de las prestaciones periódicas, ambos sin IVA.

A efectos de valoración de las ofertas, el importe económico total se calculará sumando el precio ofertado para las prestaciones iniciales y el resultado de multiplicar por cuarenta y ocho el precio mensual ofertado para las prestaciones periódicas.

Este cálculo tendrá exclusivamente efectos de comparación homogénea de las proposiciones y determinación del importe máximo contractual, sin perjuicio de que las prestaciones periódicas se facturen únicamente durante los meses o períodos efectivamente ejecutados.

El importe correspondiente a las prestaciones periódicas comprenderá el acceso y utilización de la aplicación informática en modalidad Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico, así como las licencias, accesos y recursos tecnológicos necesarios para la prestación de las funcionalidades contratadas,

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 74

conforme al dimensionamiento y condiciones establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El precio mensual ofertado deberá incluir, como mínimo, el acceso de dos (2) usuarios gestores municipales y el acceso individualizado al portal del empleado del personal municipal comprendido en el dimensionamiento previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo las variaciones ordinarias de plantilla contempladas en dicho documento.

No podrán facturarse importes adicionales por licencias, accesos, mantenimiento o utilización de funcionalidades comprendidas en el objeto contractual, sin perjuicio de los supuestos que legalmente procedan conforme a la legislación de contratos del sector público.

El precio de adjudicación será el que resulte de la proposición económica presentada por el adjudicatario, sin que pueda superar el presupuesto base de licitación establecido.

En dicho precio se entenderán incluidos todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, así como los tributos, tasas y demás conceptos que resulten aplicables, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido, que deberá figurar como partida independiente.

CLÁUSULA QUINTA. Crédito presupuestario

El gasto derivado de la ejecución del presente contrato mixto de suministro y servicios se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General del Ayuntamiento de Calamocha que correspondan a la naturaleza económica de las prestaciones contratadas.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, se prevé la utilización de las siguientes aplicaciones presupuestarias:

a) Aplicación presupuestaria 2026.9200.64100, destinada a la adquisición de aplicaciones informáticas, para financiar las prestaciones iniciales de implantación, configuración, parametrización, migración de datos, formación y puesta en funcionamiento de la solución informática, en la medida en que resulte procedente conforme a su naturaleza económica.

b) Aplicación presupuestaria 2026.9200.22002, denominada «Mantenimiento de aplicaciones informáticas de administración general», para financiar las prestaciones periódicas de acceso y utilización de la aplicación en modalidad Cloud/SaaS, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico, en la medida en que resulte procedente conforme a su naturaleza económica.

La imputación definitiva de las prestaciones a las aplicaciones presupuestarias indicadas,

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 74

así como la distribución del gasto por anualidades, deberán ser verificadas por la Intervención municipal con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación, garantizando la existencia de crédito adecuado y suficiente y el cumplimiento de la normativa presupuestaria aplicable.

El presupuesto base de licitación asciende a **66.138,60 euros, IVA incluido**, correspondiente a un importe de 54.660,00 euros, más 11.478,60 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dada la duración prevista del contrato, establecida en cuatro años, el gasto tendrá carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y demás normativa presupuestaria aplicable.

La financiación comprenderá, por una parte, el gasto correspondiente a la implantación inicial de la aplicación informática, incluyendo configuración, parametrización, migración de datos, formación y puesta en funcionamiento, y, por otra, las obligaciones económicas periódicas derivadas del acceso y utilización de la aplicación en modalidad Cloud/SaaS, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico.

La distribución del gasto por anualidades se determinará atendiendo a la fecha prevista de inicio del contrato, al calendario de ejecución de las prestaciones y al régimen de facturación establecido en los pliegos. Dicha distribución deberá incorporarse al expediente de contratación con carácter previo a su aprobación, diferenciando el gasto correspondiente a la implantación inicial y el derivado de las prestaciones periódicas de acceso Cloud/SaaS, mantenimiento y soporte técnico, de conformidad con la normativa presupuestaria aplicable.

La autorización y disposición del gasto se realizarán por el órgano municipal competente, previa acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente y cumplimiento de los trámites de fiscalización que resulten preceptivos.

Las obligaciones económicas correspondientes a ejercicios futuros quedarán subordinadas al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos municipales, en los términos establecidos en la normativa reguladora de los compromisos de gasto de carácter plurianual.

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la naturaleza y características de las prestaciones objeto del presente contrato mixto de suministro y servicios, no procederá la revisión periódica y predeterminada de precios durante su vigencia.

El precio de adjudicación permanecerá invariable durante el plazo de duración del

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 74

contrato, comprendiendo la totalidad de las prestaciones contratadas, tanto las correspondientes a la implantación, configuración, parametrización, migración de datos y formación inicial, como las relativas al acceso y utilización de la aplicación informática en modalidad Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico.

En consecuencia, el contratista no tendrá derecho a solicitar incrementos del precio adjudicado derivados de variaciones en los costes de personal, licencias, infraestructura tecnológica, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones u otros gastos necesarios para la correcta ejecución de las prestaciones contratadas, sin perjuicio de las modificaciones contractuales no previstas que, excepcionalmente, puedan aprobarse conforme al artículo 205 de la LCSP y de los demás derechos que legalmente correspondan al contratista.

El contratista asumirá las variaciones ordinarias de los costes inherentes a la ejecución del contrato, en los términos establecidos en los pliegos y en la legislación contractual aplicable.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución, Duración del Contrato y Lugar de Ejecución

7.1. Duración del contrato

La duración del presente contrato mixto de suministro y servicios será de **cuatro (4) años**, contados desde el día siguiente al de su formalización o desde la fecha de inicio expresamente establecida en el documento contractual. Durante dicho período se desarrollarán las prestaciones correspondientes a la implantación inicial de la aplicación informática y a su posterior explotación, alojamiento, mantenimiento, actualización y soporte técnico, conforme a los plazos y condiciones establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

No se prevé la posibilidad de prórroga del contrato, sin perjuicio de los supuestos excepcionales legalmente establecidos.

7.2. Plazo de implantación y puesta en funcionamiento

La implantación inicial de la aplicación informática, incluyendo la configuración, parametrización, migración de los datos históricos procedentes de SIGEP, formación inicial del personal municipal y realización de las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema, deberá encontrarse completamente finalizada **como máximo el día 15 de diciembre de 2026**.

En dicha fecha, la aplicación deberá estar plenamente operativa y disponible para su utilización por el Ayuntamiento de Calamocha, garantizando la continuidad de los procesos de gestión de personal y elaboración de nóminas.

El adjudicatario deberá organizar los medios personales, técnicos y materiales necesarios para cumplir el plazo establecido, debiendo presentar, al inicio de la ejecución, una

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 74

planificación de las actuaciones de implantación, migración, formación y puesta en funcionamiento.

La finalización de la implantación quedará acreditada mediante la correspondiente comprobación y conformidad del responsable municipal del contrato, una vez verificado el cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas. Dicha comprobación incluirá la correcta migración e integridad de los datos históricos procedentes de SIGEP, la disponibilidad de las funcionalidades contratadas, la compatibilidad de acceso mediante navegadores web y la superación de las pruebas de funcionamiento y seguridad previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El incumplimiento del plazo máximo de implantación por causas imputables al contratista dará lugar a la aplicación del régimen de penalidades o, en su caso, de resolución contractual previsto en el presente Pliego y en la legislación de contratos del sector público.

7.3. Inicio de las prestaciones periódicas

Las prestaciones periódicas de acceso y utilización de la aplicación en modalidad Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico comenzarán a devengarse desde la fecha de puesta en explotación efectiva del sistema, una vez comprobado su correcto funcionamiento y emitida la conformidad municipal.

En consecuencia, no procederá el abono de las cuotas periódicas correspondientes a períodos anteriores a la efectiva puesta en explotación de la aplicación.

La duración de las prestaciones periódicas de acceso Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico quedará comprendida dentro del plazo máximo de duración del contrato establecido en el apartado 7.1. En consecuencia, el número de mensualidades efectivamente facturables dependerá de la fecha de puesta en explotación de la aplicación y de la fecha de finalización del contrato, sin que puedan abonarse cuotas correspondientes a períodos no comprendidos en su vigencia.

La fecha de inicio de dichas prestaciones deberá quedar documentada mediante la correspondiente acta de puesta en funcionamiento o documento equivalente suscrito por el responsable municipal del contrato.

La facturación de las prestaciones periódicas se realizará conforme al precio mensual ofertado por el adjudicatario, aplicándose, cuando corresponda, el prorrateo por días naturales de los períodos incompletos. En ningún caso podrán facturarse períodos anteriores a la puesta en explotación efectiva ni posteriores a la finalización del plazo contractual.

7.4. Lugar de ejecución

Las prestaciones objeto del contrato se desarrollarán en las dependencias del Ayuntamiento de Calamocha, situadas en Plaza de España, número 1, 44200 Calamocha (Teruel), así como mediante los sistemas de acceso remoto y la infraestructura

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 74

tecnológica de alojamiento en la nube previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los trabajos de implantación, migración, configuración, formación y asistencia técnica podrán desarrollarse presencialmente o por medios telemáticos, de acuerdo con las necesidades del Ayuntamiento y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El alojamiento y tratamiento de la información municipal deberán realizarse en infraestructuras que cumplan las exigencias legales y contractuales en materia de protección de datos personales, seguridad de la información y Esquema Nacional de Seguridad.

7.5. Justificación de la duración

La duración del contrato se establece atendiendo a la naturaleza de las prestaciones contratadas y a la necesidad de garantizar la continuidad de la solución informática durante un período suficiente para asegurar su adecuada explotación, mantenimiento, actualización y soporte técnico.

El plazo de cuatro años permite disponer de un marco estable para la utilización de la aplicación, la adaptación a los cambios normativos y tecnológicos y la continuidad de los procesos municipales de gestión de recursos humanos y nóminas, resultando proporcionado a las características y necesidades de la contratación.

La duración establecida se ajustará a los límites y condiciones previstos en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

8.1. Capacidad para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna prohibición de contratar y acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en el presente Pliego, de conformidad con los artículos 65 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Las personas jurídicas únicamente podrán resultar adjudicatarias cuando las prestaciones del contrato estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los licitadores deberán disponer, en su caso, de las habilitaciones empresariales o profesionales que resulten legalmente exigibles para la realización de las prestaciones objeto del contrato.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 74

Asimismo, podrán concurrir las uniones temporales de empresarios constituidas conforme al artículo 69 de la LCSP.

8.2. Acreditación de la capacidad de obrar y ausencia de prohibiciones de contratar

La capacidad de obrar, la representación y la ausencia de prohibiciones de contratar se acreditarán mediante la documentación prevista en los artículos 84 y 85 de la LCSP.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el registro autonómico equivalente acreditará las circunstancias que consten inscritas, en los términos establecidos en el artículo 96 de la LCSP.

La presentación de proposiciones se acompañará de la correspondiente declaración responsable ajustada al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), sin perjuicio de la documentación acreditativa que deba presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

8.3. Solvencia económica y financiera

De conformidad con el artículo 87.1.a) de la LCSP, la solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o inicio de actividades y de presentación de las ofertas.

Se exigirá un volumen anual de negocios **igual o superior a 20.497,50 euros**, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. Dicho importe se establece atendiendo a la anualidad media de las prestaciones inicialmente previstas, por importe de 13.665,00 euros, y se considera proporcionado a la naturaleza, duración y características económicas del contrato, de conformidad con el artículo 87.1.a) de la LCSP.

La acreditación se efectuará mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados, cuando proceda.

8.4. Solvencia técnica o profesional

De conformidad con el artículo 90.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la naturaleza de servicios de la prestación principal del contrato mixto, la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, en el curso de los tres últimos años, con indicación de su importe, fecha y destinatario, público o privado, en los términos establecidos en dicho precepto.

Se exigirá acreditar un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución **igual o superior a 9.565,50 euros**, correspondiente al 70 % de la anualidad media de las

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 74

prestaciones inicialmente previstas, por importe de 13.665,00 euros. Este requisito deberá acreditarse mediante los medios establecidos en el presente apartado y se considera proporcionado a las características técnicas y económicas de la contratación.

A efectos de determinar la similitud de los trabajos realizados, se atenderá a su correspondencia con las prestaciones de suministro, implantación, migración, mantenimiento o soporte de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos, nóminas o sistemas de gestión administrativa.

La acreditación de los trabajos realizados se efectuará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o mediante certificados del destinatario privado y, en su defecto, mediante declaración del empresario acompañada de los documentos justificativos disponibles.

En el caso de empresas de nueva creación, cuando resulte legalmente procedente, la solvencia técnica se acreditará mediante los medios alternativos previstos en la LCSP, sin que pueda exigirse exclusivamente la experiencia previa en contratos similares.

8.5. Adscripción de medios personales y materiales

De conformidad con el artículo 76.2 de la LCSP, los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para garantizar la correcta realización de las prestaciones contratadas.

En particular, el adjudicatario deberá disponer de:

a) Un responsable o coordinador del proyecto, encargado de la planificación, coordinación y seguimiento de las actuaciones de implantación y puesta en funcionamiento.

b) Personal técnico con conocimientos y experiencia adecuados en implantación, configuración y migración de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos y nóminas.

c) Personal especializado en formación y soporte funcional de las aplicaciones objeto del contrato.

d) Los medios tecnológicos y herramientas necesarios para realizar la migración de datos, configuración, pruebas de funcionamiento y puesta en explotación de la solución.

e) Los recursos técnicos y organizativos necesarios para garantizar el alojamiento, disponibilidad, mantenimiento, seguridad y continuidad de la aplicación durante la vigencia contractual.

f) Personal técnico con conocimientos suficientes para garantizar la implantación, configuración y mantenimiento de soluciones informáticas basadas en arquitectura web, así como su compatibilidad con los navegadores y entornos tecnológicos municipales, conforme a los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El compromiso de adscripción de medios deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato. Cualquier sustitución del personal o modificación sustancial de los medios adscritos deberá garantizar el mantenimiento de las condiciones exigidas y comunicarse al responsable municipal del contrato.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 74

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios dará lugar a las consecuencias previstas en el presente Pliego y en la legislación contractual aplicable.

8.6. Integración de la solvencia con medios externos

De conformidad con el artículo 75 de la LCSP, los licitadores podrán acreditar la solvencia exigida basándose en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que mantengan con ellas, siempre que demuestren que dispondrán efectivamente de dichos medios durante la ejecución del contrato.

A tal efecto, deberán aportar los compromisos y documentación exigidos por la legislación contractual, en los términos previstos en el presente Pliego.

8.7. Clasificación empresarial

De conformidad con el artículo 77 de la LCSP, no será exigible clasificación empresarial para participar en la presente licitación, sin perjuicio de la obligación de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional establecida en esta cláusula.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y demás documentación que rigen la licitación. Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas y condiciones, sin salvedad ni reserva alguna, de conformidad con el artículo 139 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir una propuesta en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal de empresarios. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el licitador.

Las proposiciones deberán formularse en castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberán acompañarse de su correspondiente traducción al castellano cuando resulte necesaria para su valoración.

9.2. Lugar y plazo de presentación de proposiciones

La presente licitación tiene carácter exclusivamente electrónico.

Los licitadores deberán preparar y presentar sus proposiciones a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 74

Público, accesible en la dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es/

No se admitirán proposiciones presentadas por medios distintos de los establecidos, salvo los supuestos excepcionales legalmente previstos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119.2.b) y 156.6 de la LCSP, y atendiendo a la declaración de tramitación urgente del expediente, el plazo para la presentación de proposiciones será de **diez (10) días naturales**, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, siempre que dicho plazo respete el mínimo legalmente aplicable al procedimiento.

El plazo finalizará en la fecha y hora que se indiquen expresamente en el anuncio de licitación.

La presentación electrónica deberá realizarse conforme a los requisitos técnicos y de firma electrónica establecidos por la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La herramienta electrónica garantizará la integridad, confidencialidad y custodia de las proposiciones hasta el momento de su apertura, proporcionando al licitador el correspondiente justificante de presentación.

9.3. Información y aclaraciones a los licitadores

Los interesados podrán solicitar información adicional o aclaraciones sobre los pliegos y demás documentación contractual a través de los medios habilitados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las solicitudes deberán formularse con una antelación suficiente para permitir su contestación dentro de los plazos establecidos en el artículo 138 de la LCSP.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración sobre el contenido de los pliegos tendrán carácter vinculante y se publicarán en el perfil de contratante, garantizando los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia.

Cuando resulte necesario introducir modificaciones significativas en los pliegos o facilitar información esencial para la preparación de las ofertas, se procederá a la ampliación del plazo de presentación de proposiciones en los supuestos legalmente previstos.

9.4. Forma y contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentarán en tres archivos electrónicos independientes, identificados de la siguiente forma:

ARCHIVO ELECTRÓNICO A. Documentación administrativa

Contendrá la siguiente documentación:

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 74

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente, mediante el cual el licitador declarará que cumple las condiciones legalmente exigidas para contratar con la Administración.

El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá cumplimentarse conforme al formulario normalizado establecido en la normativa de contratación pública y presentarse debidamente firmado electrónicamente por el licitador o su representante.

Para facilitar su cumplimentación, los licitadores podrán utilizar el servicio electrónico oficial del DEUC, accesible en https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, sin perjuicio de los medios que, en su caso, habilite la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las instrucciones para su cumplimentación y presentación se recogen en el Anexo II del presente Pliego.

b) En caso de concurrencia mediante unión temporal de empresarios, declaración responsable de cada una de las empresas integrantes y compromiso de constitución de la unión temporal, con indicación de sus integrantes, participación y representante. El compromiso de constitución de la unión temporal se presentará conforme al modelo recogido en el **Anexo IV** del presente Pliego.

c) Cuando el licitador recurra a la solvencia o medios de otras entidades, las declaraciones y compromisos que resulten exigibles conforme al artículo 75 de la LCSP.

d) Compromiso de adscripción de los medios personales y materiales exigidos para la ejecución del contrato, conforme al modelo recogido en el **Anexo V** del presente Pliego.

e) Declaración relativa a la pertenencia a grupo empresarial, cuando proceda, y demás declaraciones complementarias exigidas en los anexos del presente Pliego.

f) Declaración relativa a la subcontratación de servidores y servicios asociados al tratamiento de datos personales, en la que el licitador indique si tiene previsto recurrir a terceros para dichas prestaciones y, en caso afirmativo, identifique el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 de la LCSP. Esta declaración se presentará conforme al modelo recogido en el **Anexo III** del presente Pliego.

La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad, representación, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar será requerida al licitador que corresponda, en los términos previstos en la LCSP.

ARCHIVO ELECTRÓNICO B. Documentación técnica evaluable mediante juicio de valor

Contendrá la memoria técnica de la oferta, en la que el licitador desarrollará los aspectos que deban ser valorados mediante criterios sujetos a juicio de valor conforme a la cláusula décima del presente Pliego.

La memoria técnica deberá referirse a los aspectos objeto de valoración establecidos en la cláusula décima del presente Pliego y comprenderá la metodología de implantación, la

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 74

planificación de la migración de datos históricos, las medidas de control de calidad, la organización del proyecto y las actuaciones destinadas a garantizar la continuidad operativa del sistema. Asimismo, deberá describir la arquitectura tecnológica de la solución propuesta, su compatibilidad con navegadores web, la utilización de estándares abiertos, incluyendo HTML5 o tecnologías equivalentes, y los requisitos de instalación y actualización necesarios para su funcionamiento, a efectos de comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

La documentación técnica deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

No podrá incluirse en este archivo información correspondiente a la proposición económica ni a criterios cuya valoración deba realizarse mediante fórmulas o procedimientos automáticos.

La inclusión de información que permita conocer anticipadamente elementos de la oferta evaluables automáticamente podrá determinar la exclusión de la proposición cuando comprometa el secreto de las ofertas o la objetividad de su valoración.

ARCHIVO ELECTRÓNICO C. Proposición económica y documentación evaluable automáticamente

Contendrá:

a) La proposición económica, formulada conforme al modelo que se incorpore como anexo al presente Pliego, con indicación separada del importe ofertado y del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) El desglose económico de las prestaciones iniciales de implantación y de las prestaciones periódicas de acceso Cloud/SaaS, mantenimiento y soporte, conforme al modelo de oferta económica.

c) La documentación acreditativa de los restantes criterios de adjudicación evaluables automáticamente que se establezcan en la cláusula décima.

El importe total ofertado no podrá superar el presupuesto base de licitación establecido en el presente Pliego.

9.5. Confidencialidad y documentación de las ofertas

Los licitadores podrán identificar motivadamente aquella documentación de sus proposiciones que consideren confidencial, de conformidad con el artículo 133 de la LCSP.

La declaración de confidencialidad no podrá extenderse de manera genérica a la totalidad de la oferta y deberá referirse a información cuya divulgación pueda perjudicar legítimamente los intereses comerciales, los secretos técnicos o comerciales o la competencia leal entre operadores económicos.

El órgano de contratación garantizará la confidencialidad de la información protegida, sin perjuicio de las obligaciones legales de publicidad, transparencia y acceso a la

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 74

información.

9.6. Subsanación de documentación

Cuando la Mesa de Contratación observe defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa presentada, concederá al licitador el plazo que legalmente corresponda para su subsanación, mediante comunicación electrónica.

La subsanación no podrá utilizarse para modificar la proposición presentada ni para incorporar elementos sustanciales de la oferta que debieran haberse incluido dentro del plazo de presentación de proposiciones.

La falta de subsanación en plazo determinará las consecuencias previstas en la legislación contractual aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La puntuación máxima será de **100 puntos**, distribuidos entre criterios evaluables automáticamente, hasta un máximo de 75 puntos, y criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor, hasta un máximo de 25 puntos.

La valoración se efectuará únicamente respecto de las ofertas que cumplan las prescripciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

A. Criterios evaluables automáticamente. Hasta 75 puntos

A.1. Oferta económica. Hasta 60 puntos.

Se valorará el precio total ofertado para la ejecución de la totalidad de las prestaciones objeto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La oferta económica deberá comprender tanto las prestaciones iniciales de implantación, configuración, parametrización, migración de datos y formación como las prestaciones periódicas de acceso Cloud/SaaS, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico durante la duración contractual.

La puntuación correspondiente a la oferta económica se calculará mediante la siguiente fórmula: **Pi = 60 × (Omin / Oi)**

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 74

Donde:

- **Pi:** puntuación obtenida por la oferta económica que se valora.
- **Omin:** importe de la oferta económica válida más baja, IVA excluido.
- **Oi:** importe de la oferta económica que se valora, IVA excluido.

La oferta económica válida de menor importe obtendrá la puntuación máxima de sesenta (60) puntos.

Las restantes ofertas recibirán una puntuación proporcional a su importe, conforme a la fórmula establecida, sin que puedan superar la puntuación máxima prevista para este criterio.

A efectos de la aplicación de la fórmula, el importe económico de cada proposición será el resultado de sumar el precio ofertado para las prestaciones iniciales de implantación, configuración, parametrización, migración de datos y formación, y el importe correspondiente a cuarenta y ocho (48) mensualidades calculadas conforme al precio mensual ofertado para las prestaciones periódicas, todo ello excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Este cálculo se utilizará exclusivamente para la valoración homogénea de las proposiciones, con independencia del número de mensualidades que finalmente se devenguen durante la ejecución contractual.

Cuando dos o más proposiciones válidas coincidan en el menor importe económico, todas ellas obtendrán sesenta (60) puntos en este criterio.

No se admitirán proposiciones económicas cuyo importe total supere el presupuesto base de licitación de 54.660,00 euros, IVA excluido.

La puntuación se expresará con dos decimales.

A.2. Ampliación del período de soporte reforzado tras la puesta en funcionamiento. Hasta 10 puntos.

Se valorará el compromiso de ampliar, sin coste adicional para el Ayuntamiento, el período de soporte técnico reforzado posterior a la puesta en funcionamiento de la aplicación, respecto del período mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación se asignará conforme a la siguiente escala:

Ampliación ofertada	**Puntuación**
Sin ampliación	0 puntos
Una semana adicional	5 puntos
Dos semanas adicionales	10 puntos

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 74

El soporte reforzado comprenderá la atención prioritaria de incidencias relacionadas con la implantación, migración de datos, configuración y funcionamiento de los procesos de gestión de personal y nóminas, conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

A.3. Formación adicional del personal municipal. Hasta 5 puntos.

Se valorará la realización de horas adicionales de formación práctica, sin coste para el Ayuntamiento, respecto de las exigidas como prestación mínima en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación se distribuirá conforme a la siguiente escala:

Formación adicional	Puntuación
Sin formación adicional	0 puntos
5 horas adicionales	2,5 puntos
10 horas adicionales	5 puntos

La formación adicional deberá estar directamente relacionada con las funcionalidades contratadas y podrá realizarse presencialmente o mediante sesiones telemáticas, de acuerdo con las necesidades municipales.

B. Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. Hasta 25 puntos

Los licitadores deberán presentar una memoria técnica que desarrolle los aspectos que se indican a continuación.

La memoria técnica será valorada atendiendo al grado de concreción, adecuación, coherencia y viabilidad de las soluciones propuestas, conforme a los criterios y subcriterios establecidos en esta cláusula. Las puntuaciones deberán motivarse individualmente, identificando los aspectos de cada propuesta que justifiquen la valoración otorgada. No se concederán puntos por el mero cumplimiento de las exigencias técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

B.1. Metodología de implantación y planificación del proyecto. Hasta 10 puntos.

Se valorará la calidad de la metodología propuesta para la ejecución de las actuaciones de implantación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de la aplicación.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Planificación de las fases de ejecución, con identificación de tareas, responsables e hitos de control: hasta 4 puntos.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 74

b) Organización y coordinación de los trabajos con los servicios municipales: hasta 3 puntos.

c) Procedimientos de seguimiento, control de incidencias y verificación del cumplimiento del calendario de implantación: hasta 3 puntos.

La planificación deberá garantizar, en todo caso, que la aplicación se encuentre plenamente operativa como máximo el día 15 de diciembre de 2026.

B.2. Metodología de migración y verificación de los datos históricos. Hasta 10 puntos.

Se valorará la calidad de la metodología propuesta para realizar la migración de la información histórica desde SIGEP al nuevo sistema.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de extracción, transformación, carga y validación de los datos históricos: hasta 4 puntos.

b) Mecanismos de comprobación de integridad, trazabilidad y conciliación de la información migrada: hasta 4 puntos.

c) Procedimientos de detección, corrección y documentación de incidencias durante la migración: hasta 2 puntos.

La migración íntegra y verificable de la información histórica constituye una obligación técnica mínima del contrato, por lo que únicamente se valorará la calidad y concreción de los procedimientos propuestos para garantizar su ejecución.

B.3. Organización del soporte y asistencia durante la implantación. Hasta 5 puntos.

Se valorará la organización del servicio de asistencia técnica y funcional durante las fases de implantación, migración, pruebas y puesta en funcionamiento.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Organización del equipo de soporte y coordinación con los responsables municipales: hasta 2 puntos.

b) Procedimiento de identificación, clasificación, seguimiento y resolución de incidencias: hasta 2 puntos.

c) Medidas de acompañamiento a los usuarios durante la transición entre aplicaciones: hasta 1 punto.

C. Reglas generales de valoración

La valoración de los criterios sujetos a juicio de valor se realizará con carácter previo a la apertura del archivo electrónico que contenga la proposición económica y los criterios evaluables automáticamente.

La valoración deberá quedar debidamente motivada en el correspondiente informe técnico, con indicación de la puntuación asignada a cada apartado y de las razones que

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 74

la justifican.

La puntuación final de cada proposición será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en los criterios evaluables automáticamente y en los criterios sujetos a juicio de valor.

La adjudicación se propondrá a favor del licitador que obtenga la mayor puntuación total, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos y sin perjuicio de la aplicación de las reglas relativas a las ofertas incursas en presunción de anormalidad y de los criterios de desempate previstos en el presente Pliego.

La valoración de las proposiciones se efectuará exclusivamente conforme a los criterios y subcriterios establecidos en el presente Pliego, sin que puedan introducirse criterios adicionales durante el procedimiento.

El cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas, incluidas las relativas a la arquitectura web, compatibilidad con navegadores, migración de datos históricos y seguridad de la información, tendrá carácter obligatorio y será objeto de comprobación conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, sin atribución de puntuación adicional por su mero cumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se admitirá la presentación de variantes en las proposiciones formuladas por los licitadores.

Las ofertas deberán ajustarse al objeto del contrato y cumplir íntegramente las condiciones y prescripciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

No se admitirán proposiciones alternativas que impliquen modificaciones sustanciales del objeto contractual o de las condiciones esenciales de ejecución establecidas en los pliegos.

La prohibición de variantes se entiende sin perjuicio de las mejoras expresamente admitidas y valoradas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula décima del presente Pliego, así como de la posibilidad de ofertar soluciones tecnológicas que cumplan íntegramente las prescripciones técnicas exigidas mediante estándares o tecnologías equivalentes, siempre que no supongan una alteración del objeto contractual ni de sus condiciones esenciales.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 74

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

12.1. Identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Mesa de Contratación identificará las ofertas que puedan encontrarse incursas en presunción de anormalidad, aplicando los parámetros objetivos establecidos en el presente apartado.

A estos efectos, se tendrán en consideración las proposiciones válidamente presentadas, atendiendo a la oferta considerada en su conjunto y a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula décima del presente Pliego.

Se presumirá que una proposición se encuentra incursa en anormalidad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) **Cuando concurra un único licitador:** que su oferta económica sea inferior en más de un veinticinco por ciento (25 %) al presupuesto base de licitación, IVA excluido.

b) **Cuando concurran dos licitadores:** que una oferta económica sea inferior en más de un veinte por ciento (20 %) a la otra proposición válida.

c) **Cuando concurran tres o más licitadores:** que una oferta económica sea inferior en más de un diez por ciento (10 %) a la media aritmética de las proposiciones económicas válidas.

Para la aplicación de estos parámetros se tomará como referencia el importe económico total de cada proposición, calculado conforme al sistema establecido en la cláusula décima del presente Pliego, incluyendo tanto las prestaciones iniciales de implantación como las prestaciones periódicas de acceso Cloud/SaaS, mantenimiento y soporte, todo ello excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La concurrencia de cualquiera de los parámetros anteriores determinará exclusivamente la presunción de anormalidad de la proposición, sin que pueda acordarse su exclusión automática.

En tales supuestos, se tramitará el procedimiento contradictorio establecido en el artículo 149 de la LCSP, requiriendo al licitador para que justifique de forma razonada y documentada la viabilidad de su oferta.

La valoración de dicha justificación atenderá a la oferta considerada en su conjunto, teniendo en cuenta las prestaciones comprometidas, los costes de implantación y migración, las condiciones de alojamiento y mantenimiento, los medios personales y técnicos previstos, las mejoras ofertadas y las restantes obligaciones contractuales.

La aceptación o rechazo de la proposición deberá acordarse mediante resolución motivada del órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 74

12.2. Procedimiento de justificación de las ofertas

Cuando una proposición se encuentre incursa en presunción de anormalidad, la Mesa de Contratación requerirá al licitador para que, en un plazo suficiente que no será inferior a cinco días hábiles desde la recepción del requerimiento, presente una justificación razonada, detallada y documentada de la viabilidad de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP.

El requerimiento identificará los aspectos que deban justificarse y podrá comprender, entre otros, los siguientes:

a) El desglose económico de las prestaciones de implantación, configuración, parametrización, migración de datos y formación.

b) La justificación de los costes correspondientes al acceso Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico durante toda la vigencia contractual.

c) La organización de los medios personales y técnicos adscritos a la ejecución del contrato y su adecuación a las prestaciones comprometidas.

d) Las soluciones técnicas, metodologías de trabajo o condiciones especialmente favorables que permitan ejecutar el contrato en las condiciones económicas ofertadas.

e) La viabilidad del calendario de implantación y puesta en funcionamiento de la aplicación, cuya fecha máxima se establece en el 15 de diciembre de 2026.

f) Las medidas previstas para garantizar la migración íntegra, segura y verificable de la información histórica procedente de SIGEP.

g) El cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos aplicables a la ejecución del contrato.

La justificación deberá acreditar que el licitador dispone de medios suficientes para ejecutar todas las prestaciones contratadas, sin reducción de las exigencias mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.3. Valoración de las justificaciones

Recibida la documentación justificativa, la Mesa de Contratación solicitará el correspondiente informe técnico, en el que se analizará la viabilidad económica y técnica de la proposición.

El informe valorará especialmente la suficiencia de los medios previstos para ejecutar la implantación, la migración de datos, la formación y el mantenimiento, así como la capacidad de cumplir los plazos y las condiciones esenciales del contrato.

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación propuesta motivada de aceptación o rechazo de la oferta, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP.

12.4. Rechazo de las ofertas

El órgano de contratación rechazará aquellas ofertas cuya justificación no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos y respecto de las

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 74

cuales se concluya motivadamente que no pueden ejecutarse en las condiciones exigidas.

Asimismo, se rechazarán las ofertas cuando se compruebe que su anormalidad deriva del incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, o de las normas sobre subcontratación, en los términos previstos en el artículo 149.4 de la LCSP.

La exclusión deberá acordarse mediante resolución motivada, previa tramitación del procedimiento contradictorio correspondiente.

12.5. Seguimiento de la ejecución

Cuando resulte adjudicataria una empresa cuya oferta hubiera estado inicialmente incursa en presunción de anormalidad y hubiera sido admitida tras justificar su viabilidad, el responsable municipal del contrato realizará un seguimiento específico de su ejecución, conforme al artículo 149.7 de la LCSP.

Dicho seguimiento prestará especial atención al cumplimiento de los plazos de implantación, a la correcta migración de los datos históricos, a la disponibilidad de la aplicación y a la adecuada prestación de los servicios de mantenimiento y soporte técnico.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Criterios de desempate

Cuando, tras la aplicación de la totalidad de los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego, se produzca un empate en la puntuación final obtenida por dos o más proposiciones, se aplicarán los criterios de desempate previstos en el artículo 147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el siguiente orden:

1.º Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando, en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

2.º Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

3.º Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4.º Sorteo, en caso de que la aplicación de los criterios anteriores no hubiera permitido resolver el empate.

Los criterios se aplicarán sucesivamente, de manera que únicamente se acudirá al siguiente cuando persista el empate tras aplicar el anterior.

La documentación acreditativa de las circunstancias referidas se solicitará exclusivamente a los licitadores afectados por el empate, en el momento en que este se

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 74

produzca, sin que resulte exigible su aportación con carácter previo.

Las circunstancias que se acrediten deberán referirse al momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP.

La aplicación de los criterios de desempate y, en su caso, la celebración del sorteo quedarán debidamente documentadas en el expediente de contratación.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación será el órgano competente para asistir al órgano de contratación en la calificación de la documentación administrativa, apertura y valoración de las proposiciones y formulación de la correspondiente propuesta de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 y en la disposición adicional segunda, apartado 7, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La composición de la Mesa de Contratación será determinada por el órgano de contratación, de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calamocha en los términos legalmente previstos.

La Mesa de Contratación ejercerá las funciones que le atribuye la legislación contractual y, en particular, las siguientes:

a) Calificar la documentación administrativa presentada por los licitadores y tramitar, cuando proceda, los requerimientos de subsanación.

b) Proceder a la apertura de los archivos electrónicos que integran las proposiciones, respetando el orden establecido para la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor y los evaluables automáticamente.

c) Solicitar los informes técnicos que resulten necesarios para la valoración de las proposiciones y la comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas.

d) Valorar las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego y formular, cuando proceda, la correspondiente propuesta de clasificación de las ofertas por orden decreciente de puntuación, para su elevación al órgano de contratación.

e) Tramitar, cuando proceda, el procedimiento de justificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, conforme al artículo 149 de la LCSP.

f) Formular al órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta.

g) Realizar las demás actuaciones que le atribuyan la legislación contractual y el presente Pliego.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 74

La Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento de personal técnico especializado cuando resulte necesario para el adecuado análisis de las proposiciones, especialmente en materias relacionadas con la implantación de aplicaciones informáticas, migración de datos, seguridad de la información y servicios Cloud/SaaS.

Su funcionamiento se ajustará a las disposiciones de la LCSP y demás normativa aplicable, dejando constancia de sus actuaciones y acuerdos en las correspondientes actas, que se incorporarán al expediente de contratación.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Apertura y Valoración de Proposiciones

15.1. Apertura y calificación de la documentación administrativa

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá, en la fecha que se determine y con la mayor celeridad posible atendiendo a la tramitación urgente del expediente, a la apertura del archivo electrónico A, que contendrá la documentación administrativa exigida en el presente Pliego.

La Mesa examinará y calificará la documentación presentada, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en la licitación.

Cuando se observen defectos u omisiones subsanables, se concederá a los licitadores afectados el plazo legalmente establecido para su subsanación, mediante comunicación electrónica.

Una vez examinada la documentación y, en su caso, realizadas las subsanaciones procedentes, la Mesa de Contratación determinará los licitadores admitidos y excluidos de esta fase, dejando constancia motivada de las causas de exclusión y de las actuaciones realizadas, sin perjuicio de las competencias que correspondan al órgano de contratación y de los recursos legalmente procedentes.

15.2. Apertura y valoración de la documentación técnica

A continuación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del archivo electrónico B, correspondiente a la documentación técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor.

La documentación será examinada conforme a los criterios y subcriterios establecidos en la cláusula décima del presente Pliego, pudiendo solicitarse los informes técnicos especializados que resulten necesarios para su valoración.

La valoración técnica prestará especial atención a la metodología de implantación, la planificación de los trabajos, los procedimientos de migración y verificación de los datos históricos procedentes de SIGEP y la organización del soporte durante la puesta en funcionamiento.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 74

El informe técnico deberá motivar las puntuaciones asignadas a cada proposición, atendiendo exclusivamente a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.

La valoración de los criterios sujetos a juicio de valor se realizará y documentará con anterioridad a la apertura del archivo electrónico C.

15.3. Apertura y valoración de las proposiciones económicas y criterios automáticos

Una vez efectuada la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del archivo electrónico C, que contendrá las proposiciones económicas y la documentación relativa a los criterios evaluables automáticamente.

Con carácter previo a dicha apertura, se dará a conocer la puntuación obtenida por los licitadores en los criterios sujetos a juicio de valor, en los términos establecidos en la legislación contractual.

La Mesa comprobará que las proposiciones económicas se ajustan a las condiciones establecidas en el presente Pliego y que no superan el presupuesto base de licitación.

Seguidamente, procederá a la valoración de los criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de las fórmulas y reglas previstas en la cláusula décima.

15.4. Comprobación de las prescripciones técnicas

Las proposiciones deberán cumplir las condiciones y requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes técnicos necesarios para comprobar la adecuación de las soluciones ofertadas a las exigencias contractuales, especialmente en lo relativo a la migración íntegra y verificable de los datos históricos procedentes de SIGEP, la integridad de la información, las funcionalidades de gestión de recursos humanos y nóminas, la seguridad y continuidad del servicio, así como el cumplimiento de los requisitos de arquitectura web basada en HTML5 o tecnologías equivalentes y la compatibilidad con los navegadores y entornos tecnológicos municipales establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las proposiciones que incumplan de manera clara y objetiva requisitos técnicos mínimos de carácter obligatorio serán excluidas mediante decisión motivada del órgano competente, sin que puedan compensar dicho incumplimiento mediante una mayor puntuación en otros criterios de adjudicación.

La comprobación del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos se efectuará exclusivamente conforme a las condiciones, medios de acreditación y procedimientos de verificación establecidos en los pliegos, sin que puedan exigirse características

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 74

adicionales no previstas en ellos. La utilización de tecnologías equivalentes a HTML5 será admisible siempre que quede acreditado el cumplimiento íntegro de las prestaciones funcionales, de compatibilidad, accesibilidad y seguridad exigidas.

15.5. Identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad

Cuando alguna proposición se encuentre incursa en presunción de anormalidad, de conformidad con los parámetros establecidos en la cláusula duodécima, se tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.

La Mesa requerirá al licitador afectado para que justifique la viabilidad de su oferta y solicitará, cuando proceda, el correspondiente informe técnico.

La aceptación o rechazo de la proposición se efectuará mediante resolución motivada del órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido.

15.6. Clasificación de las proposiciones y propuesta de adjudicación

Finalizada la valoración de las ofertas y, en su caso, el procedimiento relativo a las proposiciones incursas en presunción de anormalidad, la Mesa de Contratación formulará la correspondiente propuesta de clasificación de las proposiciones admitidas por orden decreciente de puntuación, para su elevación al órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

La puntuación final de cada licitador será la suma de las puntuaciones obtenidas en los criterios sujetos a juicio de valor y en los criterios evaluables automáticamente, conforme a la cláusula décima del presente Pliego.

En caso de empate, se aplicarán los criterios establecidos en la cláusula decimotercera.

La Mesa formulará al órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta, atendiendo a la mejor relación calidad-precio.

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración mientras no se adopte el correspondiente acuerdo de adjudicación.

15.7. Publicidad y constancia de las actuaciones

Las actuaciones de apertura, calificación y valoración de las proposiciones se desarrollarán a través de los medios electrónicos habilitados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando la integridad, confidencialidad y trazabilidad de las operaciones realizadas.

De las actuaciones de la Mesa de Contratación se levantarán las correspondientes actas, que se incorporarán al expediente administrativo.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 74

Los resultados de las actuaciones y la información que legalmente deba hacerse pública se publicarán en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calamocha, conforme a lo dispuesto en la LCSP.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación

16.1. Requerimiento al licitador propuesto como adjudicatario

Una vez clasificadas las proposiciones, el órgano de contratación, a través de los servicios correspondientes, requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que aporte la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para contratar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Atendiendo a la tramitación urgente del expediente, el plazo para cumplimentar el requerimiento será de **cinco (5) días hábiles**, contados desde el día siguiente a aquel en que se haya recibido el requerimiento, sin perjuicio de las reglas aplicables a las notificaciones electrónicas, de conformidad con los artículos 119.2.b) y 150.2 de la LCSP.

El requerimiento se realizará por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público o del sistema de comunicaciones electrónicas habilitado al efecto.

16.2. Documentación que deberá presentarse

El licitador requerido deberá presentar, cuando no conste ya acreditada válidamente en el expediente o mediante los registros oficiales correspondientes, la siguiente documentación:

a) **Personalidad jurídica y capacidad de obrar.** Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar del empresario, así como de su objeto social o actividad profesional, en los términos establecidos en la LCSP.

b) **Representación.** Documentación acreditativa de las facultades de representación de quien actúe en nombre del licitador, cuando proceda.

c) **Solvencia económica y financiera.** Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula octava del presente Pliego.

d) **Solvencia técnica o profesional.** Documentación acreditativa de la solvencia exigida, mediante los medios previstos en la cláusula octava.

e) **Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.** Acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, en los términos previstos en la normativa contractual.

f) **Garantía definitiva.** Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva exigida en el presente Pliego, conforme al artículo 107 de la LCSP.

g) **Adscripción de medios.** Documentación acreditativa de la efectiva disponibilidad de los medios personales y materiales comprometidos para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 76.2 de la LCSP.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 74

h) **Integración de solvencia con medios externos.** Cuando el licitador recurra a capacidades de otras entidades, deberá aportar los compromisos previstos en el artículo 75.2 de la LCSP.

i) **Uniones temporales de empresarios.** En caso de concurrencia mediante unión temporal, la documentación que resulte exigible conforme al artículo 69 de la LCSP, sin perjuicio de la formalización de su constitución cuando legalmente corresponda.

j) **Restante documentación.** Cualquier otra documentación exigible conforme a la legislación contractual y a los requisitos establecidos en el presente Pliego.

k) Documentación acreditativa de los derechos y autorizaciones necesarios para el suministro, implantación, mantenimiento y soporte de la aplicación informática ofertada, cuando dichos derechos no correspondan directamente al licitador y resulte necesario acreditar su disponibilidad para garantizar la correcta ejecución del contrato.

l) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluida, cuando resulte exigible, la certificación o acreditación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad correspondiente al sistema o servicio contratado, en los términos establecidos en la normativa aplicable.

No será necesario aportar nuevamente documentos que ya obren válidamente en poder de la Administración o cuya información pueda comprobarse mediante los registros oficiales o sistemas de consulta legalmente habilitados, salvo que resulte necesaria su actualización o comprobación.

16.3. Comprobación de la documentación

Recibida la documentación, los servicios correspondientes comprobarán que el licitador acredita adecuadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Cuando se observen defectos u omisiones de carácter subsanable, podrá concederse el plazo de subsanación que legalmente corresponda, sin que ello permita acreditar condiciones de aptitud inexistentes en la fecha en que debían concurrir.

La documentación presentada deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para contratar en los términos y momentos establecidos en la LCSP.

16.4. Falta de cumplimentación del requerimiento

De conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP, cuando el licitador no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe equivalente al **3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido**, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de las demás consecuencias legalmente previstas.

En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación del siguiente licitador, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 74

16.5. Continuación del procedimiento de adjudicación

Una vez presentada y comprobada favorablemente la documentación requerida, el órgano de contratación procederá a la adjudicación del contrato en los términos y plazos establecidos en la LCSP.

La adjudicación será motivada y se notificará a los licitadores, publicándose en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calamocha conforme a la normativa vigente.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantía Definitiva

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de una garantía definitiva equivalente al 5 % del precio final ofertado para el conjunto de las prestaciones contractuales, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LCSP.

La garantía definitiva deberá constituirse dentro del plazo establecido en la cláusula decimosexta del presente Pliego y podrá prestarse mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción a las condiciones legalmente establecidas.

b) Mediante aval prestado por alguna de las entidades autorizadas para operar en España, en los términos previstos en la normativa aplicable.

c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo correspondiente.

La garantía se depositará en la Caja General de Depósitos o en el órgano o establecimiento público equivalente que corresponda, conforme a las disposiciones aplicables a las entidades locales.

La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el artículo 110 de la LCSP y, en particular, de las penalidades impuestas al contratista, de la correcta ejecución de las prestaciones contratadas, de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración por incumplimientos contractuales y de las demás responsabilidades legalmente exigibles.

La garantía deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato y hasta que proceda su devolución o cancelación, una vez cumplidas las obligaciones contractuales y depuradas las responsabilidades que pudieran derivarse de su ejecución.

Cuando, como consecuencia de una modificación contractual, experimente variación el precio del contrato, la garantía deberá reajustarse en los términos establecidos en el artículo 109 de la LCSP.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 74

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP, una vez aprobado el cumplimiento satisfactorio del contrato, transcurrido el plazo de garantía que corresponda y comprobada la inexistencia de responsabilidades pendientes.

La devolución de la garantía no eximirá al contratista de aquellas responsabilidades que legalmente puedan subsistir tras la extinción del contrato.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicación del Contrato

Una vez presentada y comprobada favorablemente la documentación requerida al licitador que haya formulado la mejor oferta, así como acreditada la constitución de la garantía definitiva, el órgano de contratación procederá a la adjudicación del contrato dentro de los **cinco días hábiles siguientes** a la recepción de la documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La adjudicación deberá ser motivada, ajustarse a los criterios establecidos en el presente Pliego y recaer en la proposición que haya obtenido la mejor valoración conforme a la pluralidad de criterios de adjudicación previstos.

La resolución de adjudicación se notificará electrónicamente a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calamocha en el plazo de quince días, de conformidad con el artículo 151 de la LCSP.

La notificación y publicación deberán contener la información necesaria para permitir a los interesados interponer los recursos que, en su caso, resulten procedentes, con indicación de los motivos de exclusión de las proposiciones no admitidas y de las características y ventajas de la oferta seleccionada, en los términos establecidos legalmente.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario no cumplimente adecuadamente el requerimiento de documentación previsto en la cláusula decimosexta, se procederá conforme al artículo 150.2 de la LCSP, recabándose la documentación del siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de las consecuencias legalmente previstas.

La adjudicación del contrato se realizará dentro de los plazos máximos establecidos en el artículo 158 de la LCSP, con las reducciones que resulten aplicables conforme al artículo 119.2.b) de dicha Ley, atendiendo a la tramitación urgente del expediente y sin perjuicio de las ampliaciones, suspensiones o especialidades legalmente previstas, especialmente en los supuestos de ofertas incursas en presunción de anormalidad.

No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Pliego, de conformidad

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 74

con el artículo 150.3 de la LCSP.

La adjudicación del contrato no supondrá por sí misma el inicio de su ejecución, que quedará condicionado a la formalización del contrato en los términos establecidos en la legislación contractual y en la cláusula siguiente.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Dado que el presente contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación por razón de su valor estimado, la formalización deberá efectuarse, como máximo, dentro de los **ocho (8) días hábiles** siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119.2.b) y 153.3 de la LCSP.

El contrato se formalizará en documento administrativo, que constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público, sin perjuicio de que el contratista pueda solicitar su elevación a escritura pública, siendo de su cuenta los gastos correspondientes.

Con carácter previo a la formalización, y dado que la ejecución del contrato implica el tratamiento de datos personales por cuenta del Ayuntamiento de Calamocha, la empresa adjudicataria deberá presentar una declaración en la que indique la ubicación de los servidores y el lugar desde el que se prestarán los servicios asociados a los mismos, de conformidad con el artículo 122.2 de la LCSP.

El adjudicatario deberá someterse expresamente a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos personales y comunicar cualquier modificación que se produzca durante la vigencia contractual respecto de la ubicación de los servidores o del lugar desde el que se prestan los servicios asociados. Estas obligaciones tendrán carácter esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 de dicha Ley.

El adjudicatario deberá cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en los términos que resulten aplicables a las prestaciones contratadas.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calamocha dentro del plazo de quince días desde su perfeccionamiento, conforme a lo establecido en el artículo 154 de la LCSP.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 74

No podrá iniciarse la ejecución del contrato con anterioridad a su formalización, salvo en los supuestos excepcionales legalmente previstos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo establecido, se le exigirá una penalidad equivalente al **3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido**, que se hará efectiva en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 153.4 de la LCSP.

En tal supuesto, el contrato podrá adjudicarse al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación exigida legalmente.

La formalización del contrato determinará su perfeccionamiento, iniciándose su ejecución y el cómputo del plazo contractual desde la fecha establecida conforme a la cláusula séptima y al documento de formalización, sin perjuicio de las obligaciones que, por su naturaleza, resulten exigibles desde la formalización.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución, vinculadas al objeto del contrato y de obligado cumplimiento durante su vigencia.

20.1. Condición especial de ejecución de carácter medioambiental

Con la finalidad de reducir el consumo de papel y minimizar el impacto ambiental derivado de la ejecución del contrato, se establece como condición especial de ejecución de carácter medioambiental la obligación del adjudicatario de elaborar y entregar en formato electrónico la documentación técnica, administrativa y formativa generada durante la implantación, configuración, migración, formación, mantenimiento y soporte de la aplicación informática, salvo cuando el Ayuntamiento de Calamocha requiera expresamente su entrega en soporte físico por razones justificadas.

Asimismo, el adjudicatario deberá promover la utilización de medios telemáticos para la prestación de asistencia técnica y formación, siempre que ello resulte compatible con la correcta ejecución de las prestaciones contratadas.

El cumplimiento de esta condición especial de ejecución será comprobado por el responsable municipal del contrato mediante la verificación de los formatos de entrega de la documentación generada durante su ejecución, pudiendo requerir al adjudicatario las evidencias necesarias para acreditar su cumplimiento.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 74

20.2. Protección de datos personales y seguridad de la información

Dado que la ejecución del contrato implica el acceso y tratamiento de datos personales correspondientes al personal del Ayuntamiento de Calamocha, el adjudicatario deberá cumplir la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos personales, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Asimismo, deberá cumplir las exigencias de seguridad de la información que resulten aplicables conforme al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contratista deberá garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información municipal, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para prevenir accesos no autorizados, pérdidas de información, alteraciones indebidas o interrupciones del servicio.

Estas obligaciones serán exigibles durante toda la ejecución contractual y, cuando corresponda por su naturaleza, subsistirán tras la finalización del contrato.

20.3. Conservación y protección de la información histórica

El adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación íntegra de la información histórica procedente de SIGEP durante las operaciones de migración, configuración y puesta en funcionamiento de la nueva aplicación.

La migración deberá ejecutarse mediante procedimientos que permitan comprobar la integridad y correspondencia de los datos, detectar incidencias y corregir los errores identificados.

No podrá procederse a la eliminación o alteración irreversible de los datos de origen sin autorización expresa del Ayuntamiento y sin haberse verificado previamente la correcta conservación de la información.

20.4. Acreditación y seguimiento

El responsable municipal del contrato verificará el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución mediante los informes, documentos y demás evidencias que resulten necesarios.

El adjudicatario deberá facilitar la información que le sea requerida para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar, cuando proceda, a la imposición de las penalidades previstas en el presente Pliego, de conformidad con los artículos 192 y 202 de la LCSP. Cuando el incumplimiento afecte a obligaciones expresamente calificadas como esenciales y concurran los requisitos legalmente

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 74

establecidos, podrá constituir causa de resolución del contrato conforme al artículo 211.1.f) de la LCSP.

Las condiciones especiales de ejecución serán igualmente exigibles a los subcontratistas que intervengan en la ejecución del contrato, en los términos previstos en el artículo 202.4 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1. Abonos al contratista

El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas y recibidas de conformidad por el Ayuntamiento de Calamocha, en los términos establecidos en el presente Pliego y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

El pago se realizará previa presentación de la correspondiente factura electrónica, debidamente conformada por el responsable municipal del contrato, distinguiéndose las siguientes prestaciones:

a) **Implantación inicial:** los trabajos de configuración, parametrización, migración de datos históricos, formación y puesta en funcionamiento se abonarán una vez ejecutados y comprobada su correcta realización, conforme a los hitos de ejecución y condiciones de recepción establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) **Prestaciones periódicas:** los servicios de acceso y utilización de la aplicación en modalidad Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico se abonarán mediante facturación mensual, a mes vencido, desde la fecha de puesta en explotación efectiva de la aplicación y previa conformidad municipal.

No procederá el abono de prestaciones no ejecutadas ni de cuotas periódicas correspondientes a períodos anteriores a la efectiva puesta en funcionamiento del sistema. Las prestaciones periódicas únicamente serán facturables durante el tiempo de explotación efectiva de la aplicación comprendido dentro de los cuatro años de duración total del contrato, sin que la previsión económica de cuarenta y ocho mensualidades implique el derecho del adjudicatario a percibir cuotas correspondientes a períodos no ejecutados.

Las facturas deberán presentarse a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas que corresponda, incluyendo los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Calamocha y los restantes datos exigidos por la normativa vigente.

El Ayuntamiento abonará las facturas dentro de los plazos establecidos en el artículo 198 de la LCSP, previa comprobación de la correcta ejecución de las prestaciones.

21.2. Obligaciones generales del contratista

El adjudicatario estará obligado a ejecutar el contrato con estricta sujeción al presente

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 74

Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas, a su oferta y a las instrucciones que, dentro de sus competencias, imparta el responsable municipal del contrato.

En particular, deberá:

a) Disponer de los medios personales, técnicos y materiales necesarios para ejecutar las prestaciones contratadas.

b) Cumplir los plazos de implantación y puesta en funcionamiento establecidos.

c) Garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y funcionalidades contratadas.

d) Prestar los servicios de alojamiento, mantenimiento, actualización y soporte técnico durante toda la vigencia contractual.

e) Corregir las incidencias y deficiencias detectadas durante la implantación y explotación del sistema, conforme a los niveles de servicio establecidos.

f) Facilitar al Ayuntamiento la documentación técnica y funcional necesaria para la utilización y administración de la aplicación.

g) Mantener la confidencialidad de la información municipal y cumplir las obligaciones legales en materia de protección de datos y seguridad de la información.

h) Comunicar al responsable municipal del contrato cualquier incidencia que pueda afectar al cumplimiento de las prestaciones o a la continuidad del servicio.

i) Garantizar que la aplicación informática mantenga durante toda la vigencia contractual las condiciones de acceso mediante arquitectura web, compatibilidad con navegadores y utilización de estándares tecnológicos abiertos, incluyendo HTML5 o tecnologías equivalentes, exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

j) Garantizar el funcionamiento de los mecanismos de intercambio de información e interoperabilidad con los sistemas municipales expresamente previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo la generación, importación y exportación de archivos electrónicos, dentro del alcance y las condiciones técnicas establecidas contractualmente.

21.3. Obligaciones esenciales del contrato

De conformidad con el artículo 211.1.f) de la LCSP, tendrán carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos previstos legalmente, las siguientes:

a) **Implantación y puesta en funcionamiento.** La completa implantación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de la aplicación informática, con las funcionalidades contratadas, como máximo el día 15 de diciembre de 2026.

b) **Migración y conservación de datos.** La migración íntegra, segura y verificable de la información histórica procedente de SIGEP, garantizando su integridad, disponibilidad, trazabilidad y correcta incorporación al nuevo sistema.

c) **Continuidad del servicio.** La prestación de los servicios de acceso a la aplicación, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico en las condiciones y niveles de servicio establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) **Protección de datos y seguridad.** El cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos personales, en el Esquema Nacional de Seguridad y en las condiciones de seguridad exigidas contractualmente.

e) **Adscripción de medios.** El mantenimiento de los medios personales y materiales

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 74

comprometidos para la ejecución del contrato, en los términos establecidos en el presente Pliego.

f) **Reversibilidad de la información.** La obligación de facilitar al Ayuntamiento, a la finalización del contrato o cuando legalmente proceda, la recuperación y entrega de la totalidad de los datos municipales en formatos que permitan su conservación, consulta y utilización posterior, conforme a las condiciones técnicas establecidas.

g) **Compatibilidad tecnológica y acceso web**. El mantenimiento de las condiciones técnicas esenciales de acceso a la aplicación mediante navegadores web y tecnologías basadas en estándares abiertos, incluyendo HTML5 o tecnologías equivalentes, conforme a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cuando su incumplimiento impida de forma grave la utilización de las funcionalidades contratadas.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la imposición de penalidades o a la resolución del contrato, conforme a los artículos 192, 193 y 211 de la LCSP y al régimen establecido en el presente Pliego.

21.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, igualdad de trato y no discriminación, así como de las disposiciones que resulten aplicables durante la ejecución del contrato.

Asimismo, deberá cumplir las condiciones laborales y salariales establecidas en el convenio colectivo sectorial que resulte aplicable al personal adscrito a la ejecución de las prestaciones.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el adjudicatario deberá facilitar al Ayuntamiento, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones legales de transparencia.

21.5. Protección de datos y confidencialidad

El adjudicatario deberá tratar la información municipal exclusivamente para las finalidades vinculadas a la ejecución del contrato, respetando las instrucciones del Ayuntamiento de Calamocha y las obligaciones establecidas en la normativa aplicable.

Cuando actúe como encargado del tratamiento, deberá formalizarse el correspondiente acuerdo conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos.

El contratista deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información, así como prevenir accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones o divulgaciones indebidas.

La información y los datos municipales seguirán siendo responsabilidad del

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 74

Ayuntamiento, sin que la contratación atribuya al adjudicatario derechos de disposición sobre ellos ajenos a los necesarios para ejecutar el contrato.

Las obligaciones de confidencialidad subsistirán después de la finalización contractual en los términos legalmente establecidos.

21.6. Recepción de las prestaciones y plazo de garantía

La recepción de las prestaciones iniciales de implantación, configuración, migración y formación se efectuará una vez comprobado su correcto cumplimiento y verificado el funcionamiento de la aplicación conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicha comprobación incluirá la validación de la migración e integridad de los datos históricos procedentes de SIGEP, la disponibilidad de las funcionalidades contratadas, la compatibilidad de acceso mediante navegadores web y la superación de las pruebas funcionales y de seguridad previstas contractualmente.

La recepción quedará documentada mediante la correspondiente acta de conformidad o documento equivalente.

Se establece un **plazo de garantía de doce meses** para las prestaciones iniciales de implantación y migración, contado desde su recepción favorable, durante el cual el contratista estará obligado a subsanar, sin coste adicional para el Ayuntamiento, los defectos o deficiencias imputables a su ejecución.

Durante toda la vigencia contractual, el adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y prestar los servicios de mantenimiento y soporte en las condiciones contratadas.

La recepción y garantía se regirán por los artículos 210, 300 y 311 de la LCSP, en lo que resulte aplicable a las distintas prestaciones del contrato mixto.

21.7. Gastos exigibles al contratista

Serán de cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de las prestaciones contratadas, incluidos los correspondientes a personal, medios técnicos, desplazamientos, herramientas, licencias, formación, seguros y demás conceptos que resulten necesarios, salvo aquellos que expresamente se establezcan a cargo del Ayuntamiento en los pliegos.

El contratista asumirá igualmente los tributos y gastos que legalmente le correspondan como consecuencia de la ejecución contractual.

21.8. Obligaciones relativas a permisos, licencias y autorizaciones

El adjudicatario deberá disponer de los permisos, licencias, autorizaciones y derechos de utilización de software que resulten necesarios para ejecutar legalmente las prestaciones contratadas.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 74

En particular, deberá garantizar que dispone de los derechos o autorizaciones necesarios para suministrar, implantar, configurar, mantener y prestar soporte sobre las aplicaciones informáticas ofertadas, así como para utilizar las herramientas técnicas necesarias para la migración de datos, respetando los derechos de propiedad intelectual e industrial que resulten aplicables.

El adjudicatario deberá garantizar durante toda la vigencia contractual la disponibilidad de los derechos de uso y demás autorizaciones necesarias para que el Ayuntamiento pueda utilizar las funcionalidades contratadas, sin que la pérdida, suspensión o modificación de acuerdos comerciales con terceros pueda justificar por sí misma la interrupción de las prestaciones ni generar costes adicionales no previstos contractualmente.

La obtención y mantenimiento de dichas autorizaciones será responsabilidad del contratista, sin que puedan generar costes adicionales para el Ayuntamiento, salvo previsión expresa en los pliegos.

21.9. Obligaciones del Ayuntamiento

Corresponderá al Ayuntamiento de Calamocha:

a) Facilitar al adjudicatario la información y documentación municipal necesaria para la correcta ejecución del contrato, en los términos legalmente procedentes.

b) Designar un responsable del contrato encargado del seguimiento y comprobación de las prestaciones.

c) Colaborar en las actuaciones de implantación, migración y validación de los datos, dentro de sus competencias y disponibilidades.

d) Comprobar la correcta ejecución de las prestaciones y emitir, cuando proceda, las correspondientes conformidades.

e) Abonar el precio de las prestaciones efectivamente realizadas y recibidas de conformidad, en los términos establecidos en el presente Pliego y en la legislación contractual.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratación

22.1. Régimen general

Se permitirá la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La subcontratación no alterará la responsabilidad del contratista principal frente al Ayuntamiento de Calamocha, que responderá de la correcta ejecución de la totalidad de las prestaciones contratadas, con estricta sujeción al presente Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a su oferta.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 74

22.2. Comunicación de la subcontratación

El contratista deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su intención de celebrar subcontratos, indicando:

a) La identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista.

b) Las prestaciones concretas que se pretende subcontratar.

c) El importe de las prestaciones objeto de subcontratación.

d) La justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutarlas, por referencia a sus medios técnicos y humanos y a su experiencia.

El contratista deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento cualquier modificación de la información relativa a los subcontratistas durante la ejecución del contrato, así como facilitar los datos correspondientes a los nuevos subcontratistas que, en su caso, intervengan en las prestaciones contratadas, con carácter previo a su incorporación efectiva cuando resulte legalmente exigible.

La celebración de los subcontratos quedará sometida a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 215 de la LCSP.

22.3. Subcontratación de servicios tecnológicos y alojamiento Cloud

La subcontratación de prestaciones relacionadas con el alojamiento en la nube, infraestructura tecnológica, mantenimiento, soporte o seguridad de la información deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los pliegos.

Cuando la subcontratación implique el tratamiento de datos personales por cuenta del Ayuntamiento, será necesario cumplir las condiciones previstas en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y en el correspondiente acuerdo de encargo del tratamiento.

El contratista deberá identificar los subcontratistas que intervengan en el alojamiento de la aplicación, la infraestructura tecnológica o el tratamiento de datos personales, especificando las prestaciones que desarrollarán y, cuando proceda, la ubicación de los servidores y el lugar desde el que se prestarán los servicios asociados. Cualquier modificación de estas circunstancias deberá comunicarse al Ayuntamiento en los términos establecidos en el artículo 122.2 de la LCSP y en la normativa de protección de datos personales.

Cuando la intervención de un tercero implique el tratamiento de datos personales por cuenta del Ayuntamiento, deberá cumplirse el régimen de autorización de subencargados previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos. El adjudicatario deberá garantizar que dichos terceros asuman obligaciones de protección de datos equivalentes a las que le resulten exigibles, sin perjuicio de su responsabilidad frente al Ayuntamiento.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 74

La intervención de subcontratistas no eximirá al adjudicatario del cumplimiento de las obligaciones relativas a la confidencialidad, protección de datos personales, Esquema Nacional de Seguridad y continuidad del servicio.

22.4. Obligaciones del contratista principal

El contratista principal asumirá la responsabilidad íntegra de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento de Calamocha, incluidas las prestaciones subcontratadas.

En particular, deberá garantizar:

a) El cumplimiento de las condiciones técnicas y funcionales establecidas en los pliegos.

b) La correcta coordinación de los trabajos de implantación, migración de datos, configuración y puesta en funcionamiento.

c) La conservación, integridad y seguridad de la información histórica procedente de SIGEP.

d) El cumplimiento de los plazos contractuales, especialmente la fecha máxima de puesta en funcionamiento del 15 de diciembre de 2026.

e) La disponibilidad, mantenimiento y soporte de la aplicación durante toda la vigencia contractual.

f) El cumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral, social, medioambiental y de protección de datos que resulten aplicables.

22.5. Pago a los subcontratistas

El contratista deberá cumplir las obligaciones de pago a los subcontratistas y suministradores en los términos establecidos en los artículos 216 y 217 de la LCSP.

El Ayuntamiento podrá realizar las actuaciones de comprobación que legalmente correspondan y requerir la documentación acreditativa del cumplimiento de dichas obligaciones.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación o de las obligaciones de pago dará lugar a las consecuencias y penalidades previstas en la legislación contractual y en el presente Pliego.

22.6. Incumplimiento de las condiciones de subcontratación

El incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratación podrá dar lugar, en los supuestos previstos en el artículo 215.3 de la LCSP, a la imposición de las penalidades establecidas en la cláusula vigesimoquinta del presente Pliego, que podrán alcanzar hasta el 50 % del importe del subcontrato, atendiendo a la gravedad del incumplimiento y a las circunstancias concurrentes, sin perjuicio de las demás consecuencias legalmente previstas.

Cuando el incumplimiento afecte a obligaciones contractuales calificadas expresamente

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 74

como esenciales y concurran los requisitos legalmente establecidos, podrá constituir causa de resolución del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevén modificaciones contractuales al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El contrato únicamente podrá modificarse durante su vigencia cuando concurran los supuestos y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 205 de la LCSP, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y aprobación por el órgano de contratación.

Las modificaciones no podrán utilizarse para alterar sustancialmente el objeto del contrato ni para eludir los procedimientos de adjudicación legalmente establecidos.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Cesión del Contrato

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación y que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

Para que la cesión pueda llevarse a cabo deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la cesión sea autorizada previamente por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para notificar la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa, la autorización se entenderá otorgada por silencio administrativo, en los términos legalmente establecidos.

b) Que el cedente tenga ejecutado, al menos, el 20 % del importe del contrato, salvo en los supuestos excepcionales previstos legalmente.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración, acredite la solvencia exigible en función de la fase de ejecución del contrato y no se encuentre incurso en prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice entre el adjudicatario y el cesionario mediante escritura pública.

En atención a la naturaleza tecnológica del contrato, el cesionario deberá acreditar que dispone de los derechos de uso, autorizaciones, medios técnicos y recursos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones contratadas, especialmente el acceso a la aplicación informática, el alojamiento Cloud/SaaS, el mantenimiento, las

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 74

actualizaciones y el soporte técnico.

La cesión no podrá afectar negativamente a la integridad, disponibilidad, confidencialidad y conservación de los datos municipales, ni ocasionar interrupciones injustificadas en la gestión de recursos humanos y nóminas del Ayuntamiento de Calamocha.

Con carácter previo a la efectividad de la cesión, el cedente y el cesionario deberán garantizar la continuidad operativa de la aplicación informática y, cuando resulte necesario, establecer las actuaciones de coordinación y transferencia técnica que permitan mantener el acceso a las funcionalidades contratadas, la conservación de los datos históricos procedentes de SIGEP y la prestación de los servicios de alojamiento, mantenimiento y soporte, sin interrupciones imputables al proceso de cesión ni costes adicionales para el Ayuntamiento.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente, incluidas las obligaciones relativas a protección de datos personales, seguridad de la información, mantenimiento, soporte técnico y reversibilidad de los datos.

La cesión deberá respetar las condiciones esenciales del contrato y no podrá utilizarse para alterar su objeto, modificar las prestaciones adjudicadas o eludir los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la licitación.

Todo ello se entiende sin perjuicio de los supuestos de sucesión del contratista regulados en el artículo 98 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento

25.1. Penalidades por demora

El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y de los plazos parciales establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En particular, la implantación, configuración, migración de datos, formación y puesta en funcionamiento de la aplicación informática deberán estar completamente finalizadas, como máximo, el día **15 de diciembre de 2026**.

Cuando el contratista, por causas que le sean imputables, incurra en demora respecto del cumplimiento de los plazos establecidos, el Ayuntamiento de Calamocha podrá optar, atendiendo a las circunstancias del incumplimiento, entre la resolución del contrato o la imposición de penalidades, de conformidad con el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 74

Las penalidades por demora serán de **0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, por cada día de retraso**, conforme al artículo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano de contratación podrá acordar su resolución o la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

25.2. Penalidades por cumplimiento defectuoso

De conformidad con el artículo 192 de la LCSP, podrán imponerse penalidades cuando el contratista incumpla parcialmente o ejecute defectuosamente las prestaciones objeto del contrato.

Se considerarán incumplimientos sujetos a penalidad, entre otros:

a) La ejecución defectuosa de los trabajos de implantación, configuración o parametrización de la aplicación informática.

b) La existencia de errores, omisiones o deficiencias en la migración de los datos históricos procedentes de SIGEP, cuando sean imputables al contratista.

c) El incumplimiento de las condiciones de disponibilidad, mantenimiento, actualización o soporte técnico establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) El incumplimiento de los compromisos de formación del personal municipal.

e) La falta de corrección de incidencias dentro de los plazos contractualmente establecidos.

f) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales y materiales exigidos para la ejecución del contrato.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán atendiendo a la gravedad del incumplimiento, conforme a la siguiente clasificación:

a) Incumplimientos leves. Penalidad del 1 % del precio del contrato, IVA excluido.

Tendrán esta consideración:

- Los retrasos puntuales en la entrega de documentación técnica o informes de seguimiento que no afecten al calendario esencial del contrato.
- Las deficiencias menores en la prestación del soporte técnico que no impidan la utilización ordinaria de la aplicación.
- Los incumplimientos puntuales de obligaciones de coordinación o comunicación que no ocasionen perjuicios relevantes al Ayuntamiento.

b) Incumplimientos graves. Penalidad del 3 % del precio del contrato, IVA excluido.

Tendrán esta consideración:

- La ejecución defectuosa de trabajos de configuración o parametrización que

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 74

afecte significativamente al funcionamiento de alguna funcionalidad contratada.

- La existencia de errores relevantes en la migración de datos históricos imputables al contratista, siempre que sean subsanables y no impliquen pérdida irreversible de información.
- El incumplimiento de los niveles de servicio o de los plazos de resolución de incidencias establecidos en el PPT, cuando produzca una afectación significativa a la actividad municipal.
- El incumplimiento de los compromisos de formación o adscripción de medios que afecte significativamente a la correcta ejecución del contrato.
- La reiteración de tres incumplimientos leves de la misma naturaleza durante un período de doce meses, siempre que hayan sido previamente declarados mediante resolución del órgano de contratación.

c) Incumplimientos muy graves. Penalidad del 5 % del precio del contrato, IVA excluido.

Tendrán esta consideración:

- La interrupción injustificada del funcionamiento de la aplicación que impida temporalmente la elaboración de nóminas o la realización de procesos esenciales de gestión de personal.
- La pérdida de disponibilidad de información histórica municipal por causas imputables al contratista, cuando resulte recuperable mediante los procedimientos de respaldo previstos.
- El incumplimiento grave de las obligaciones de seguridad de la información que comprometa la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos municipales.
- La falta de subsanación de defectos graves de implantación o migración dentro de los plazos establecidos contractualmente.
- La reiteración de dos incumplimientos graves de la misma naturaleza durante un período de doce meses, siempre que hayan sido previamente declarados mediante resolución del órgano de contratación.

La imposición de estas penalidades será compatible con la obligación de subsanar las deficiencias detectadas y con las consecuencias que legalmente correspondan cuando el incumplimiento constituya causa de resolución contractual.

La clasificación de los incumplimientos deberá efectuarse atendiendo a los hechos acreditados y a las circunstancias previstas expresamente en este apartado.

En todo caso, las penalidades respetarán los límites establecidos en el artículo 192.1 de la LCSP, de manera que cada penalidad no podrá superar el 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el conjunto de las penalidades impuestas por cumplimiento defectuoso podrá superar el 50 % de dicho precio.

25.3. Incumplimiento de obligaciones esenciales

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 74

Tendrán especial consideración los incumplimientos de las obligaciones contractuales calificadas como esenciales en la cláusula vigesimoprimera del presente Pliego.

En particular:

a) El incumplimiento de la obligación de garantizar la migración íntegra y verificable de los datos históricos de SIGEP.

b) La pérdida, destrucción o alteración irreversible de información municipal por causas imputables al contratista.

c) El incumplimiento grave de las obligaciones de protección de datos personales y seguridad de la información.

d) La interrupción injustificada y grave del acceso a la aplicación informática que impida el desarrollo de los procesos esenciales de gestión de personal y nóminas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de reversibilidad y entrega de la información municipal al finalizar el contrato.

f) El incumplimiento grave y persistente de los requisitos obligatorios de arquitectura web, compatibilidad con navegadores y acceso a las funcionalidades contratadas, cuando impida la utilización ordinaria de la aplicación y no sea subsanado en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, estos incumplimientos podrán dar lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades e indemnizaciones que legalmente correspondan.

25.4. Penalidades por incumplimiento de las condiciones de subcontratación

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula vigesimosegunda del presente Pliego dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, según corresponda.

El incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratación podrá dar lugar, en los supuestos previstos en el artículo 215.3 de la LCSP, a la imposición de una penalidad del 10 % del importe del subcontrato afectado, IVA excluido, cuando se trate de incumplimientos formales que no hayan ocasionado perjuicios relevantes a la ejecución contractual, y del 25 % cuando el incumplimiento haya afectado significativamente a la correcta ejecución de las prestaciones. En los supuestos de especial gravedad, debidamente acreditados y motivados, la penalidad podrá alcanzar el 50 % del importe del subcontrato, respetando los requisitos y límites establecidos legalmente.

25.5. Procedimiento para la imposición de penalidades

Las penalidades serán impuestas por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable municipal del contrato, previa tramitación del procedimiento que corresponda y con audiencia del contratista cuando resulte exigible.

La resolución deberá estar motivada y determinará los hechos constitutivos del incumplimiento, su imputabilidad al contratista, la penalidad aplicable y las

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 74

circunstancias consideradas para su graduación.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o, cuando no resulte posible, sobre la garantía definitiva constituida, de conformidad con el artículo 194 de la LCSP.

25.6. Indemnización de daños y perjuicios

La imposición de penalidades no eximirá al contratista de la obligación de reparar los defectos o deficiencias detectados ni de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento cuando legalmente proceda.

En particular, el contratista responderá de los daños derivados de la pérdida o alteración de información municipal, de los incumplimientos de seguridad y de las interrupciones del servicio que le sean imputables, en los términos establecidos en la legislación aplicable.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato

El contrato podrá resolverse por las causas previstas en los artículos 211, 306 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en cuanto resulten aplicables a las prestaciones de suministro y servicios que integran el presente contrato mixto, así como por las causas expresamente establecidas en este Pliego.

La resolución será acordada por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento legalmente establecido y con los efectos previstos en los artículos 212 y 213 de la LCSP y demás disposiciones aplicables.

En particular, podrán constituir causas de resolución del contrato, cuando concurran los requisitos legalmente exigibles:

a) El incumplimiento del plazo máximo de implantación y puesta en funcionamiento de la aplicación informática, establecido para el **15 de diciembre de 2026**, cuando dicho incumplimiento sea imputable al contratista y determine la imposibilidad de satisfacer adecuadamente la finalidad contractual.

b) El incumplimiento de la obligación de realizar la migración íntegra, segura y verificable de los datos históricos procedentes de SIGEP, cuando constituya un incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.

c) La pérdida, destrucción o alteración irreversible de información municipal por causas imputables al contratista, cuando constituya un incumplimiento grave de las obligaciones esenciales de conservación y protección de los datos.

d) El incumplimiento de las obligaciones esenciales relativas a la disponibilidad y continuidad del servicio, cuando impida de forma grave o reiterada el funcionamiento de los procesos municipales de gestión de personal y nóminas.

e) El incumplimiento de las obligaciones esenciales en materia de protección de datos personales y seguridad de la información, en los términos establecidos en el presente

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 74

Pliego y en la normativa aplicable.

f) El incumplimiento de la obligación de garantizar la reversibilidad de la información municipal y su entrega en las condiciones contractualmente establecidas, cuando concurra causa legal de resolución.

g) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales y materiales, cuando tengan carácter esencial y concurran las condiciones previstas legalmente.

h) Las restantes causas de resolución previstas en la legislación de contratos del sector público y en las obligaciones esenciales expresamente establecidas en el presente Pliego.

i) El incumplimiento grave y persistente de las obligaciones esenciales relativas a la arquitectura web, compatibilidad con navegadores y acceso a las funcionalidades contratadas, cuando impida de manera significativa la utilización ordinaria de la aplicación informática y no sea subsanado en los términos establecidos contractualmente, siempre que concurran los requisitos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

Cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos contractuales, el Ayuntamiento podrá optar entre la resolución del contrato y la imposición de penalidades, en los términos establecidos en el artículo 193 de la LCSP y en la cláusula vigesimoquinta del presente Pliego.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación de las prestaciones efectivamente realizadas y a la correspondiente liquidación, determinándose las cantidades que procedan a favor de cualquiera de las partes, de conformidad con la legislación aplicable.

Cuando la resolución se produzca por incumplimiento culpable del contratista, se procederá a la incautación de la garantía definitiva en los términos establecidos en el artículo 213.3 de la LCSP, sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración en cuanto excedan del importe de dicha garantía.

En caso de resolución del contrato, cualquiera que sea su causa, el contratista deberá garantizar la conservación, integridad, disponibilidad y entrega de la información municipal, incluidos los datos históricos procedentes de SIGEP y los generados durante la utilización de la nueva aplicación. Asimismo, deberá facilitar las actuaciones de reversibilidad y transición ordenada necesarias para permitir al Ayuntamiento recuperar sus datos en formatos estructurados, accesibles y reutilizables, conforme a las condiciones y plazos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin perjuicio de la liquidación económica y de las responsabilidades que legalmente correspondan.

La finalización anticipada del contrato no podrá justificar la eliminación, retención indebida o inaccesibilidad de la información municipal. El contratista deberá colaborar en su recuperación y transferencia conforme a las instrucciones del Ayuntamiento y al acuerdo de encargo del tratamiento, respetando las obligaciones legales de conservación, devolución y supresión de datos personales.

La resolución del contrato no eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 74

de confidencialidad, protección de datos, devolución de información y demás responsabilidades que deban subsistir tras su extinción.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Responsable del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el órgano de contratación designará un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de las prestaciones contratadas, dentro del ámbito de las facultades que le sean atribuidas.

En particular, corresponderán al responsable del contrato las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución contractual, comprobando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta del adjudicatario.

b) Supervisar las actuaciones de implantación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de la aplicación informática, verificando el cumplimiento del calendario de ejecución y, especialmente, de la fecha máxima establecida para el **15 de diciembre de 2026**.

c) Comprobar la correcta ejecución de la migración de los datos históricos procedentes de SIGEP, verificando su integridad, conservación, disponibilidad y correspondencia con la información existente en el sistema de origen, con el apoyo técnico que resulte necesario.

d) Supervisar la prestación de los servicios de acceso Cloud/SaaS, alojamiento, mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico, comprobando el cumplimiento de los niveles de servicio y demás condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Coordinar las comunicaciones entre el Ayuntamiento y el adjudicatario, promoviendo las reuniones de seguimiento que resulten necesarias para garantizar la adecuada ejecución del contrato.

f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a la protección de datos personales, seguridad de la información, confidencialidad y conservación de los datos municipales, con la colaboración de los responsables técnicos que corresponda.

g) Comprobar la efectiva realización de las prestaciones contratadas y verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, especialmente en lo relativo a las funcionalidades de gestión de recursos humanos y nóminas, la migración e integridad de los datos históricos, la compatibilidad de acceso mediante navegadores web y el cumplimiento de los requisitos de arquitectura tecnológica establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, emitiendo los informes de conformidad necesarios para la recepción de las prestaciones y la tramitación de las correspondientes facturas.

h) Proponer al órgano de contratación la imposición de penalidades cuando se produzcan incumplimientos contractuales, así como informar sobre las incidencias que puedan dar lugar a la modificación o resolución del contrato.

i) Supervisar el cumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales y materiales y de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente Pliego.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 74

j) Informar sobre las solicitudes, reclamaciones e incidencias relacionadas con la ejecución contractual, elevando al órgano de contratación las propuestas que correspondan.

k) Supervisar, a la finalización del contrato, el cumplimiento de las obligaciones de reversibilidad, recuperación y entrega de la información municipal, garantizando que el Ayuntamiento pueda conservar y utilizar sus datos con independencia de la finalización de la relación contractual.

El responsable del contrato podrá recabar el asesoramiento y la colaboración del personal municipal o de especialistas técnicos cuando resulte necesario para verificar el cumplimiento de las prestaciones contratadas, especialmente en las actuaciones de implantación, migración y validación de datos, comprobación de funcionalidades, arquitectura web, compatibilidad tecnológica y seguridad de la información. Dicho asesoramiento no alterará las competencias y responsabilidades atribuidas al responsable del contrato ni al órgano de contratación.

Las instrucciones que dicte el responsable del contrato deberán ajustarse a los pliegos y al documento contractual, sin que puedan suponer modificaciones del objeto, precio o demás condiciones esenciales del contrato, cuya aprobación corresponderá al órgano de contratación conforme al procedimiento legalmente establecido.

La designación del responsable del contrato se realizará por el órgano de contratación y se comunicará al adjudicatario.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación determinará la unidad administrativa encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.

Dicha unidad colaborará con el responsable del contrato en la supervisión de las prestaciones contratadas, la comprobación de su correcta ejecución, el seguimiento de los plazos establecidos y la tramitación de las incidencias que puedan producirse durante su vigencia.

Asimismo, realizará las actuaciones administrativas necesarias para el seguimiento de la ejecución contractual, sin perjuicio de las competencias atribuidas al responsable del contrato y al órgano de contratación.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Confidencialidad y tratamiento de datos

29.1. Confidencialidad

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 74

El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecución del contrato estarán obligados a guardar absoluta confidencialidad respecto de la información, documentación y datos a los que tengan acceso como consecuencia de la prestación contratada.

Esta obligación comprenderá especialmente los datos personales, laborales, económicos y administrativos correspondientes al personal del Ayuntamiento de Calamocha, así como cualquier otra información municipal cuyo conocimiento resulte necesario para la implantación, migración, utilización y mantenimiento de la aplicación informática.

El contratista deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para impedir el acceso, utilización, modificación, divulgación o comunicación no autorizada de dicha información.

La obligación de confidencialidad subsistirá incluso después de la finalización del contrato, en los términos establecidos en la normativa aplicable.

29.2. Protección de datos personales

La ejecución del contrato implica el tratamiento de datos personales por cuenta del Ayuntamiento de Calamocha, que tendrá la condición de responsable del tratamiento, correspondiendo al adjudicatario la condición de encargado del tratamiento, en los términos establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).

El contratista deberá cumplir las obligaciones establecidas en el RGPD, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en las demás disposiciones que resulten aplicables.

La finalidad del tratamiento será exclusivamente la ejecución de las prestaciones contratadas, comprendiendo la migración, alojamiento, conservación, gestión, mantenimiento y soporte de los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación informática de gestión de recursos humanos y nóminas.

El adjudicatario no podrá utilizar los datos personales para finalidades propias o distintas de las expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.

29.3. Acuerdo de encargo del tratamiento

Con carácter previo al acceso a los datos personales, deberá formalizarse el correspondiente acuerdo de encargo del tratamiento, de conformidad con el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, que formará parte de la documentación contractual y tendrá carácter obligatorio para el adjudicatario durante toda la vigencia del contrato.

Dicho acuerdo establecerá, entre otros extremos, el objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, las categorías de interesados y datos personales, las obligaciones del encargado del tratamiento, las medidas de seguridad aplicables y las

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 74

condiciones de intervención de posibles subencargados.

El contratista únicamente podrá tratar los datos siguiendo instrucciones documentadas del Ayuntamiento, salvo obligación legal en contrario.

El acuerdo de encargo del tratamiento se incorpora como **Anexo VI** al presente Pliego y tendrá carácter contractual, debiendo formalizarse con la empresa adjudicataria antes de que se produzca cualquier acceso a datos personales por su cuenta. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y a las condiciones de seguridad y protección de datos establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

29.4. Ubicación de servidores y subcontratación

De conformidad con el artículo 122.2 de la LCSP, el adjudicatario deberá presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que indique la ubicación de los servidores y el lugar desde el que se prestarán los servicios asociados.

Asimismo, deberá comunicar cualquier modificación que se produzca durante la vigencia contractual respecto de dicha información.

Los licitadores deberán indicar expresamente en sus ofertas si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos y, en caso afirmativo, identificar el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a los que se encomendará su realización, de conformidad con el artículo 122.2 de la LCSP. Esta información deberá presentarse mediante la declaración correspondiente incluida en el archivo electrónico A.

La intervención de subencargados del tratamiento quedará sometida a los requisitos de autorización y demás garantías establecidos en el artículo 28 del RGPD.

Las transferencias internacionales de datos personales, cuando procedan, deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el capítulo V del RGPD y a las restantes disposiciones aplicables.

El adjudicatario deberá garantizar que la ubicación de los servidores, los servicios asociados y los posibles accesos remotos a la información municipal cumplen las condiciones de seguridad y protección de datos establecidas en la normativa aplicable y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que puedan realizarse transferencias internacionales de datos fuera de los supuestos y garantías legalmente admitidos.

29.5. Seguridad de la información

El adjudicatario deberá garantizar la seguridad de los sistemas y de la información tratada, adoptando las medidas técnicas y organizativas apropiadas para preservar su confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 74

El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría MEDIA, conforme al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, debiendo acreditar dicho cumplimiento mediante certificación de conformidad vigente, de categoría MEDIA o superior, cuyo alcance comprenda los sistemas y servicios utilizados para la ejecución del contrato, en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las condiciones técnicas de seguridad, control de accesos, copias de respaldo, recuperación de información, gestión de incidencias y continuidad del servicio se desarrollarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

29.6. Conservación y devolución de los datos

La información y los datos municipales tratados durante la ejecución del contrato permanecerán bajo la responsabilidad y control del Ayuntamiento de Calamocha.

El contratista deberá garantizar su conservación, integridad y disponibilidad durante toda la vigencia contractual.

A la finalización del contrato, cualquiera que sea su causa, o cuando proceda conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, el adjudicatario deberá facilitar la devolución íntegra de los datos municipales, incluidos los datos históricos migrados desde SIGEP y los generados durante la utilización de la nueva aplicación, en formatos estructurados, accesibles, documentados y reutilizables, que permitan su conservación, consulta y eventual migración a otros sistemas, conforme a las condiciones técnicas y plazos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Una vez efectuada la devolución, el contratista deberá proceder a la supresión de los datos personales o a su conservación debidamente bloqueada cuando exista una obligación legal que lo justifique, conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento y a lo establecido en el acuerdo de encargo.

El adjudicatario no podrá condicionar la devolución de la información municipal a la contratación de nuevas licencias, servicios o prestaciones no previstas contractualmente. La entrega deberá realizarse en las condiciones establecidas en los pliegos, garantizando la integridad de los datos y facilitando al Ayuntamiento la documentación necesaria para comprobar su correcta recuperación.

29.7. Comunicación de incidentes de seguridad

El adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento de Calamocha, sin dilación indebida y, en todo caso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a tener conocimiento de un incidente de seguridad que afecte o pueda afectar a la información municipal, cualquier circunstancia que comprometa o pueda comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos o sistemas contratados, especialmente cuando constituya una violación de seguridad de datos personales. La comunicación inicial deberá incluir la información disponible en ese momento, sin perjuicio de su posterior ampliación.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 74

Asimismo, deberá facilitar la información necesaria para permitir al Ayuntamiento cumplir las obligaciones de notificación y comunicación previstas en los artículos 33 y 34 del RGPD.

Los plazos, canales de comunicación y procedimientos de gestión de incidentes se concretarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el acuerdo de encargo del tratamiento.

29.8. Tratamiento de datos de los licitadores

Los datos personales facilitados por los licitadores durante el procedimiento de contratación serán tratados por el Ayuntamiento de Calamocha con la finalidad de gestionar la licitación, adjudicación, formalización y ejecución del contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la contratación pública.

El tratamiento se realizará conforme al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018, sobre la base del cumplimiento de las obligaciones legales y del ejercicio de las competencias públicas que corresponden al Ayuntamiento.

Los interesados podrán ejercer los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos a través de los medios habilitados por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las limitaciones legalmente aplicables.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato

El presente contrato tiene carácter administrativo y se califica como contrato mixto de suministro y servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

El contrato se regirá por lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el documento de formalización y en la oferta del adjudicatario, en cuanto esta resulte conforme con los pliegos y haya sido aceptada por la Administración, así como por las disposiciones de la LCSP que resulten aplicables a las prestaciones que integran su objeto.

En particular, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

b) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la legislación de contratos del sector público, en cuanto mantenga su vigencia.

c) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo aquello que no se oponga a la LCSP y continúe vigente.

d) La normativa aplicable a las entidades locales en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 74

e) El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

f) El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en cuanto resulte aplicable a los sistemas y servicios objeto del contrato.

g) Las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables por razón de la naturaleza de las prestaciones contratadas.

De conformidad con el artículo 18 de la LCSP, la preparación y adjudicación del contrato mixto se regirán por las normas correspondientes a la prestación principal, determinada atendiendo al mayor valor estimado de las prestaciones de suministro y servicios que integran su objeto, conforme al desglose económico y a la justificación incorporados al expediente de contratación.

En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, se aplicarán las normas correspondientes a las distintas prestaciones de suministro y servicios que integran el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.2 de la LCSP y en las condiciones previstas en los pliegos.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas tendrán carácter contractual. En caso de discrepancia entre sus disposiciones, se estará a la naturaleza de la materia regulada y a la normativa de contratación pública aplicable, sin que las prescripciones técnicas puedan alterar las condiciones jurídico-administrativas establecidas en el presente Pliego. La oferta del adjudicatario será vinculante en los términos en que haya sido aceptada y siempre que no contradiga las condiciones establecidas en los pliegos.

En lo no previsto expresamente en la documentación contractual y en la normativa indicada, serán de aplicación supletoria las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El desconocimiento del contrato, de sus documentos integrantes o de las instrucciones dictadas por la Administración dentro del ámbito de sus competencias no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

De conformidad con el artículo 27.1 de la LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, en los términos establecidos en la legislación vigente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 74

D./D.ª _____, con DNI/NIE n.º _____, actuando en nombre propio o en representación de la entidad _____, con NIF n.º _____, y domicilio a efectos de notificaciones en _____, enterado/a del procedimiento abierto con tramitación urgente convocado por el Ayuntamiento de Calamocha para la contratación mixta del suministro y servicios de implantación, migración, alojamiento, mantenimiento y soporte de una aplicación informática de gestión de recursos humanos y nóminas,

DECLARA:

Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación y se compromete a ejecutar las prestaciones objeto del contrato conforme a las condiciones establecidas en dichos documentos y a la siguiente oferta económica:

1. Oferta económica

Concepto	**Importe ofertado sin IVA**
A. Implantación, configuración, migración y formación	_____ €
B. Cuota mensual de acceso Cloud/SaaS, mantenimiento y soporte	_____ €/mes
C. Importe de las prestaciones periódicas (B × 48 mensualidades)	_____ €
D. Oferta económica total sin IVA (A + C)	**_____ €**
IVA (21 %)	_____ €
OFERTA ECONÓMICA TOTAL CON IVA	**_____ €**

La oferta económica comprende la totalidad de las prestaciones exigidas en los pliegos, incluido el dimensionamiento mínimo de ochenta (80) empleados y dos (2) usuarios gestores municipales, sin costes adicionales por las licencias, accesos y funcionalidades comprendidos en el objeto contractual.

El importe total ofertado, calculado conforme al sistema establecido en el PCAP, no podrá superar el presupuesto base de licitación de **54.660,00 euros, IVA excluido**, equivalente a 66.138,60 euros, IVA incluido.

La referencia de cuarenta y ocho mensualidades se utiliza a efectos de valoración homogénea de las proposiciones y determinación del importe máximo contractual. Las cuotas periódicas se devengarán únicamente durante el período de prestación efectiva, conforme a las condiciones establecidas en los pliegos.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 74

2. Criterios evaluables automáticamente

A.2. Ampliación del soporte técnico reforzado.

El licitador se compromete a ampliar, sin coste adicional para el Ayuntamiento, el período mínimo de soporte técnico reforzado previsto en el PPT en:

☐ Sin ampliación.

☐ Una semana adicional.

☐ Dos semanas adicionales.

A.3. Formación adicional del personal municipal.

El licitador se compromete a impartir, sin coste adicional para el Ayuntamiento, las siguientes horas adicionales de formación práctica respecto del mínimo establecido en el PPT:

☐ Sin formación adicional.

☐ Cinco horas adicionales.

☐ Diez horas adicionales.

3. Compromiso

El licitador declara que los importes ofertados incluyen todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato y que las prestaciones se desarrollarán conforme a las condiciones técnicas, económicas y administrativas establecidas en los pliegos.

En _____, a ____ de _____ de 2026.

FIRMA ELECTRÓNICA DEL LICITADOR O REPRESENTANTE

ANEXO II. INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

PRIMERA. Declaración responsable

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Ley 9/2017, de 8 de

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 74

noviembre, de Contratos del Sector Público, los licitadores deberán presentar una declaración responsable ajustada al formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).

Mediante este documento, los licitadores declararán que reúnen las condiciones de capacidad, representación y solvencia exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que no se encuentran incursos en prohibiciones de contratar.

El DEUC deberá incorporarse al **archivo electrónico A — Documentación administrativa**, debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente.

SEGUNDA. Acceso y cumplimentación del DEUC

Los licitadores podrán cumplimentar el DEUC directamente a través del servicio electrónico oficial, disponible en la siguiente dirección:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Para ello, deberán seguir los siguientes pasos:

1. Acceder al enlace indicado.
2. En el apartado «¿Quién es usted?», seleccionar la opción **«Soy un operador económico»**.
3. En el apartado «¿Qué desea hacer?», seleccionar **«Generar respuesta»** y pulsar «Siguiente».
4. Indicar el país de establecimiento y cumplimentar los datos de identificación del procedimiento, haciendo constar como órgano de contratación al Ayuntamiento de Calamocha y como número de expediente el 611/2026.
5. Cumplimentar los apartados correspondientes a la identificación de la empresa y su representante, los motivos de exclusión y los criterios de selección, conforme a los requisitos establecidos en el PCAP.
6. Revisar la información introducida y, una vez finalizado el formulario, descargar el documento en formato PDF.
7. Firmar electrónicamente el documento mediante certificado electrónico válido del licitador o de su representante.

No será necesario disponer de un archivo XML previo para utilizar la opción «Generar respuesta».

TERCERA. Presentación del DEUC

El DEUC cumplimentado y firmado electrónicamente deberá incorporarse al **archivo electrónico A — Documentación administrativa**, junto con las restantes declaraciones y compromisos exigidos en la cláusula novena del PCAP.

La presentación se realizará exclusivamente a través de la herramienta electrónica de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 74

Público:

https://contrataciondelestado.es/

El DEUC no deberá remitirse por correo electrónico ni presentarse separadamente de la proposición.

CUARTA. Supuestos especiales

Cuando concurran varias empresas con el compromiso de constituirse en unión temporal de empresarios (UTE), cada una de ellas deberá presentar su propio DEUC, junto con el compromiso de constitución de la unión temporal.

Cuando el licitador recurra a la solvencia o medios de otras entidades, deberán presentarse igualmente las declaraciones correspondientes a dichas entidades, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 140 de la LCSP.

QUINTA. Acreditación posterior de los requisitos

La presentación del DEUC sustituye inicialmente la aportación de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas, sin perjuicio de las facultades de comprobación del órgano de contratación.

El licitador que corresponda conforme al artículo 150.2 de la LCSP deberá presentar la documentación justificativa de los requisitos exigidos, así como la restante documentación necesaria para la adjudicación, en los términos establecidos en el PCAP.

La información declarada en el DEUC deberá ser veraz y mantenerse conforme a los requisitos legalmente exigibles durante el procedimiento de contratación.

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACIÓN DE SERVIDORES Y SERVICIOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

D./D.ª _____, con DNI/NIE n.º _____, actuando en nombre propio o en representación de la entidad _____, con NIF n.º _____, en relación con el procedimiento de contratación indicado,

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 74

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que, en relación con los servidores y servicios asociados al tratamiento de datos personales necesarios para la ejecución del contrato, la entidad a la que representa:

☐ No tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados al tratamiento de datos personales.

☐ Tiene previsto subcontratar los servidores o servicios asociados al tratamiento de datos personales, conforme a la siguiente información:

- Nombre o perfil empresarial del subcontratista: _____
- Servicios o prestaciones que se prevé subcontratar: _____

SEGUNDO. Que, en caso de recurrir a terceros para la prestación de servicios de alojamiento, infraestructura tecnológica, mantenimiento o cualesquiera otros que impliquen acceso a datos personales, se cumplirán las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

TERCERO. Que la entidad se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Calamocha cualquier modificación de la información declarada que se produzca durante la ejecución del contrato, en los términos establecidos en los pliegos y en la normativa aplicable.

CUARTO. Que la eventual intervención de terceros no eximirá al contratista principal de las responsabilidades que le correspondan frente al Ayuntamiento de Calamocha por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de protección de datos.

Y para que conste, firma electrónicamente la presente declaración.

FIRMA ELECTRÓNICA DEL LICITADOR O REPRESENTANTE

ANEXO IV. MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS (UTE)

D./D.ª _____, con DNI/NIE n.º _____, actuando en nombre y representación de la empresa _____, con NIF n.º _____.

Y D./D.ª _____, con DNI/NIE n.º _____, actuando en nombre y representación de la empresa _____, con NIF n.º _____.

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 74

PRIMERO. Que las empresas anteriormente identificadas concurren conjuntamente al procedimiento de contratación indicado y se comprometen, en caso de resultar adjudicatarias, a constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresarios (UTE), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO. Que la participación de cada empresa en la futura unión temporal será la siguiente:

Empresa integrante	**NIF**	**Porcentaje de participación**
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
TOTAL		**100 %**

TERCERO. Que las empresas integrantes se comprometen a designar como representante o apoderado único de la UTE, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, a:

D./D.ª _____, con DNI/NIE n.º _____.

CUARTO. Que, en caso de resultar adjudicatarias, formalizarán la constitución de la UTE mediante escritura pública, en los términos y plazos establecidos en la legislación de contratos del sector público.

QUINTO. Que cada una de las empresas integrantes presentará su correspondiente Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), así como la restante documentación exigible conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Y para que conste, suscriben electrónicamente el presente compromiso.

FIRMA ELECTRÓNICA DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 74

ANEXO V. MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

D./D.ª _____, con DNI/NIE n.º _____, actuando en nombre propio o en representación de la entidad _____, con NIF n.º _____, en relación con el procedimiento de contratación indicado,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE:

PRIMERO. Que, en caso de resultar adjudicatario, adscribirá a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para garantizar la correcta realización de las prestaciones contratadas, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

SEGUNDO. Que los medios personales adscritos comprenderán, como mínimo:

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 74

a) Un responsable o coordinador del proyecto, encargado de la planificación, coordinación y seguimiento de la implantación y puesta en funcionamiento.

b) Personal técnico con conocimientos y experiencia adecuados para la implantación, configuración, parametrización y migración de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos y nóminas.

c) Personal especializado en formación y soporte técnico y funcional de la aplicación.

d) Personal técnico con conocimientos suficientes para garantizar la implantación, configuración y mantenimiento de soluciones informáticas basadas en arquitectura web, así como su compatibilidad con los navegadores y entornos tecnológicos municipales.

TERCERO. Que dispondrá de los medios tecnológicos, herramientas y recursos técnicos y organizativos necesarios para realizar la migración de datos históricos procedentes de SIGEP, la configuración, las pruebas de funcionamiento y la puesta en explotación de la aplicación, así como para garantizar su alojamiento, disponibilidad, mantenimiento, seguridad y continuidad durante la vigencia contractual.

CUARTO. Que mantendrá los medios comprometidos durante toda la ejecución del contrato y que cualquier sustitución del personal o modificación sustancial de dichos medios garantizará el mantenimiento de las condiciones exigidas y será comunicada al responsable municipal del contrato, conforme a lo establecido en el PCAP.

QUINTO. Que, en caso de resultar requerido conforme al artículo 150.2 de la LCSP, acreditará la efectiva disponibilidad de los medios personales y materiales comprometidos, en los términos establecidos en la cláusula 16.2 del PCAP.

SEXTO. Que conoce y acepta que el incumplimiento del compromiso de adscripción de medios dará lugar a las consecuencias previstas en el PCAP y en la legislación de contratos del sector público.

Y para que conste, firma electrónicamente la presente declaración.

FIRMA ELECTRÓNICA DEL LICITADOR O REPRESENTANTE

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 74

ANEXO VI. ACUERDO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PRIMERA. Partes intervinientes

El Ayuntamiento de Calamocha, en su condición de responsable del tratamiento de datos personales, y la empresa adjudicataria del contrato, en su condición de encargada del tratamiento, acuerdan regular mediante el presente documento las condiciones de acceso y tratamiento de los datos personales necesarios para la ejecución de las prestaciones contratadas.

El presente acuerdo se formalizará con la empresa adjudicataria, debidamente identificada en el correspondiente documento contractual, y tendrá carácter vinculante durante toda la vigencia del encargo.

SEGUNDA. Objeto y finalidad del tratamiento

El objeto del presente acuerdo es regular el acceso y tratamiento de los datos personales por parte del adjudicatario, exclusivamente para la implantación, configuración, migración, alojamiento, mantenimiento, actualización y soporte de la aplicación informática de gestión de recursos humanos y nóminas.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 74

El encargado del tratamiento no podrá utilizar los datos para finalidades propias ni distintas de las expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.

TERCERA. Duración

El presente acuerdo permanecerá vigente durante el período de ejecución del contrato administrativo al que se vincula, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad, devolución, supresión y demás responsabilidades que deban subsistir tras su finalización.

CUARTA. Naturaleza del tratamiento y categorías de datos

Las operaciones de tratamiento podrán comprender el acceso, consulta, registro, almacenamiento, organización, modificación, migración, conservación, recuperación, comunicación autorizada, devolución y supresión de datos personales, en la medida necesaria para ejecutar las prestaciones contratadas.

Los interesados podrán ser empleados públicos, personal laboral, cargos públicos y otras personas cuyos datos deban gestionarse mediante la aplicación.

Las categorías de datos podrán incluir:

- Datos identificativos y de contacto.
- Datos laborales y profesionales.
- Datos administrativos y de gestión de personal.
- Datos económicos, bancarios, retributivos y de Seguridad Social.
- Datos relativos a permisos, licencias, situaciones administrativas y demás circunstancias necesarias para la gestión de recursos humanos.
- Categorías especiales de datos personales, cuando su tratamiento resulte necesario y esté legalmente autorizado.

El acceso a estas categorías de información deberá limitarse estrictamente a las necesidades de ejecución del contrato.

QUINTA. Obligaciones del encargado del tratamiento

El adjudicatario se obliga a:

a) Tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del Ayuntamiento, salvo que exista una obligación legal aplicable que exija otro tratamiento.

b) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan a respetar su confidencialidad o estén sujetas a una obligación legal equivalente.

c) Implantar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme al artículo 32 del RGPD y a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad aplicables al contrato.

d) Garantizar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en categoría MEDIA, mediante la correspondiente certificación de conformidad vigente, con el alcance exigido en el PCAP y el PPT.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 74

e) No comunicar ni facilitar los datos personales a terceros fuera de los supuestos legalmente autorizados.

f) Asistir al Ayuntamiento, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a su disposición, en la atención de las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados.

g) Colaborar con el Ayuntamiento en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a seguridad, notificación de violaciones de seguridad, evaluaciones de impacto y consultas previas, cuando proceda.

h) Poner a disposición del Ayuntamiento la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acuerdo y permitir las auditorías e inspecciones legalmente procedentes.

i) Comunicar al Ayuntamiento cualquier instrucción que, a su juicio, infrinja la normativa aplicable en materia de protección de datos.

SEXTA. Medidas de seguridad

El adjudicatario deberá aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información municipal.

En particular, deberán establecerse mecanismos adecuados de control de accesos, identificación y autenticación de usuarios, gestión de permisos, registro de actividad, copias de seguridad, recuperación de información, gestión de vulnerabilidades y continuidad del servicio.

Las medidas concretas serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Esquema Nacional de Seguridad y en la documentación de seguridad aplicable al sistema contratado.

SÉPTIMA. Subencargados del tratamiento

El adjudicatario no podrá recurrir a otros encargados del tratamiento sin la autorización previa, específica o general, por escrito, del Ayuntamiento de Calamocha, conforme al artículo 28.2 del RGPD.

Cuando exista autorización general, el adjudicatario deberá informar previamente al Ayuntamiento de las incorporaciones o sustituciones previstas de subencargados, concediéndole la posibilidad de oponerse en los términos establecidos en el presente acuerdo.

El adjudicatario deberá imponer a los subencargados obligaciones de protección de datos equivalentes a las asumidas frente al Ayuntamiento y responderá ante este por el cumplimiento de dichas obligaciones.

OCTAVA. Ubicación de servidores y transferencias internacionales

El adjudicatario deberá identificar, antes de la formalización del contrato, la ubicación de los servidores y el lugar desde el que se prestarán los servicios asociados a los mismos,

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 74

conforme al artículo 122.2 de la LCSP.

Cualquier modificación de esta información deberá comunicarse al Ayuntamiento en los términos establecidos en los pliegos.

No podrán realizarse transferencias internacionales de datos personales sin cumplir los requisitos y garantías establecidos en el capítulo V del RGPD y sin respetar las instrucciones documentadas del Ayuntamiento.

NOVENA. Comunicación de incidentes de seguridad

El adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento, sin dilación indebida y, en todo caso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a tener conocimiento de un incidente de seguridad que afecte o pueda afectar a la información municipal, las circunstancias conocidas y las medidas adoptadas o previstas.

Cuando el incidente constituya una violación de seguridad de datos personales, deberá facilitar toda la información necesaria para que el Ayuntamiento pueda cumplir sus obligaciones de notificación y comunicación conforme a los artículos 33 y 34 del RGPD.

La comunicación inicial podrá completarse posteriormente cuando no se disponga de toda la información necesaria.

DÉCIMA. Obligaciones del Ayuntamiento

Corresponderá al Ayuntamiento de Calamocha:

a) Determinar las finalidades y medios esenciales del tratamiento.

b) Facilitar al encargado las instrucciones documentadas necesarias para la ejecución de las prestaciones.

c) Velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y supervisar el tratamiento realizado por el adjudicatario.

d) Atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados, con la colaboración del encargado cuando resulte necesaria.

e) Autorizar, cuando proceda, la intervención de subencargados del tratamiento.

UNDÉCIMA. Devolución y supresión de los datos

A la finalización del contrato, cualquiera que sea su causa, el adjudicatario deberá devolver al Ayuntamiento la totalidad de los datos personales tratados por su cuenta, incluidos los datos históricos procedentes de SIGEP y los generados durante la utilización de la aplicación.

La devolución se realizará en formatos estructurados, accesibles, documentados y reutilizables, conforme a las condiciones de reversibilidad establecidas en el PPT.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 74

Una vez completada la devolución y verificada su integridad, el adjudicatario deberá proceder a la supresión de las copias existentes, salvo cuando una disposición legal exija su conservación, en cuyo caso deberán mantenerse debidamente protegidas y limitadas a dicha finalidad.

El adjudicatario deberá facilitar al Ayuntamiento la documentación acreditativa de las operaciones de devolución y supresión realizadas.

DUODÉCIMA. Responsabilidad y régimen jurídico

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acuerdo dará lugar a las responsabilidades previstas en la normativa de protección de datos personales y en la legislación de contratos del sector público.

El presente acuerdo forma parte de la documentación contractual del expediente 611/2026 y se interpretará conjuntamente con el PCAP, el PPT y las disposiciones legales aplicables.

DECIMOTERCERA. Formalización

El presente acuerdo se formalizará con la empresa adjudicataria antes de que se produzca cualquier acceso a datos personales por su cuenta.

En prueba de conformidad, ambas partes suscribirán electrónicamente el presente documento.

POR EL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

Firma electrónica.

POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Firma electrónica.

Cód. Validación: 3WG3TPEKSN92L7NSLTN222CTK
Verificación: https://calamocha.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 74